



भारत का राजपत्र
The Gazette of India
இந்திய அரசிதழ்

असाधारण
EXTRAORDINARY
சிறப்பிதழ்

भाग XV अनुभाग 1
Part XV Section 1

பகுதி XV பிரிவு 1

प्राधिकार प्राकारित
PUBLISHED BY AUTHORITY

அதிகாரத்துடன் வெளியிடப்பட்டது

नई दिल्ली, सोमवार, 6 मई, 2002/1924 सका

New Delhi, Monday, 6th May, 2002/1924 Saka

புது தில்லி, 2002 மே 6, திங்கட்கிழமை / 1924 சக

Ministry of Law, Justice and Company Affairs
(Legislative Department)

New Delhi, 6th May 2002.

சட்ட, நீதி மற்றும் நிறுவன அலுவல்கள் அமைச்சகம்
(சட்டமியற்றுத் துறை),
புதுதில்லி, 6 மே 2002.

The translation in Tamil of The Commission of Sati (Prevention) Act, 1987 (3 of 1988), The Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 (61 of 1986), The Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), The Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 (1/1996) are hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the Authoritative Texts thereof in Tamil under clause (a) of section 2 of the Authoritative Texts (Central Laws) Act, 1973 (50 of 1973).

உடன்கட்டை ஏறுதல் (தடுப்பு) சட்டம், 1987 (3/1988), குழந்தைத் தொழில் (தடை மற்றும் முறைப்படுத்துதல்) சட்டம், 1986 (61/1986), விலங்குகள் கொடுமை தடுப்புச் சட்டம், 1960 (59/1960), ஊனமுற்றோர் (சமவாய்ப்புகள், உரிமைகள் பாதுகாப்பு மற்றும் முழுப் பங்கேற்பு) சட்டம், 1995 (1/1996) ஆகியவற்றின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு குடியரசுத் தலைவரின் அதிகாரத்தின்படி இதன்மூலம் வெளியிடப்படுகின்றன. அதிகாரவுரிமைப்படியான வாசகங்கள் (மையச் சட்டங்கள்) சட்டம், 1973 (50/1973) இன் பிரிவு 2இன் க்று (அ)வின்படி இவையே தமிழில் அதிகாரவுரிமைப்படியான வாசகங்களாகக் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.

| Price : Rs. 53.00

விலங்குகள் கொடுமை தடுப்புச் சட்டம், 1960

(சட்ட எண் 59/1960)

[1960, டிசம்பர் 26]

விலங்குகளுக்குத் தேவையற்ற வலி அல்லது துன்பம் ஏற்படுத்துவதைத் தடுப்பதற்கும், விலங்குகளைக் கொடுமைப்படுத்துவதைத் தடுப்பது தொடர்பான சட்டத்தை, அந்த நோக்கத்திற்காகத் திருத்தம் செய்வதற்கு மான ஒரு சட்டம்.

இந்தியக் குடியரசின் பதினோராவது ஆண்டில், நாடாளுமன்றத்தால் பின்வருமாறு சட்டமியற்றப்படுவதாகு :—

அத்தியாயம் I

முன்னுரையாக

குறுந்தலைப்பு,
அளவுகை
மற்றும்
தொடக்கம்.

1. (1) இந்தச் சட்டம், விலங்குகள் கொடுமை தடுப்புச் சட்டம், 1960 என்று வழங்கப்பெறும்.

(2) இது, ஜம்மு-காஷ்மீர் மாநிலம் நீங்கலாக, இந்தியா முழுவதையும் அளவிடும்.

(3) இது, மைய அரசு அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை வாயிலாகக் குறித்திடலாகும் தேதியில் செல்லாற்றல் பெறும். மற்றும் வெவ்வேறு மாநிலங்களுக்கும், இந்தச் சட்டத்தில் அடங்கியுள்ள வெவ்வேறு வகையங்களுக்கும், வெவ்வேறு தேதிகள் குறித்திடப்படலாம்.

பொருள்
வரையறைகள்.

2. இந்தச் சட்டத்தில் தறுவாயின் தேவை வேறானாலன்றி, —

(அ) “விலங்கு” என்பது, மனிதர் அல்லாத பிற உயிரினம் எதுவும் என்று பொருள்படும்;

(ஆ) “வாரியம்” என்பது, பிரிவு 4 இன்படி நிறுவப்பட்டதும் பிரிவு 5 இன்படி அவ்வப்போது மறுஅமைப்பு செய்யப்பட்டதுமான வாரியம் என்று பொருள்படும்;

(இ) “பிடிக்கப்பட்ட விலங்கு” என்பது, நிலையாகவோ தற்காலிகமாகவோ பிடித்து வைக்கப்பட்டிருக்கிற அல்லது அடைத்து வைக்கப்பட்டிருக்கிற அல்லது பிடித்து வைக்கப்பட்டதிலிருந்து அல்லது அடைத்து வைக்கப்பட்டதிலிருந்து அது தப்பி ஒருவதை மறிக்கும் அல்லது தடுக்கும் நோக்கத்திற்காக, கருவி அல்லது பொறியமைவு எதனின் செயலுக்கும் உட்படுத்தப் பட்டிருக்கிற அல்லது இறக்கை வெட்டப்பட்டிருக்கிற அல்லது ஊனப்படுத்தப்பட்ட அல்லது ஊனப்படுத்தப் பட்டதாகத் தோன்றுகிற (விட்டு விலங்கல்லாத பிற) விலங்கு எதுவும் என்று பொருள்படும்;

(ஈ) “விட்டு விலங்கு” என்பது, மனிதர் பயன்படுத்துவதற்காக தேவைக்கேற்ப பழக்கப்படுத்தப்பட்ட அல்லது போதுமான அளவில் பழக்கப்படுத்தப்பட்டுள்ள அல்லது பழக்கப்படுத்தப்படவிருக்கிற, அல்லது அவ்வாறு பழக்கப்படுத்தப்படாவிட்டாலும் அல்லது பழக்கப்படுத்தக் கருதப்படாவிட்டாலும் உண்மையில் முழுமையாக அல்லது பகுதியாகப் பழக்கப்படுத்தப் பட்டிருக்கிற அல்லது பழக்கப்படுத்தப்பட்டதாக ஆகியுள்ள விலங்கு எதுவும் என்று பொருள்படும்.

(உ) “வட்டார அதிகார அமைப்பு” என்பது, குறித்துரைக் கப்படும் வட்டாரப் பரப்பிடத்திற்குள், விவகாரங்கள் எவற்றையும் கட்டுப்படுத்துவதற்கும் நிருவகிப்பதற்கும், சட்டத்தால் அப்போதைக்கு அதிகாரம் சூட்டப் பட்டுள்ள ஒரு நகராட்சிக்குழு, மாவட்ட வாரியம் அல்லது பிற அதிகார அமைப்பு என்று பொருள்படும்

(ஊ) ஒரு விலங்கு தொடர்பாகப் பயன்படுத்தப்படும் “சொந்தக்காரர்” என்பது, சொந்தக்காரரை மட்டுமன்றி, சொந்தக்காரர் இசைவுடனோ இல்லாமலோ அப்போதைக்கு விலங்கினைத் தம் உடைமையில் அல்லது கைப்பொறுப்பில் கொண்டுள்ள பிற எவரையும் கூட உள்ளடக்கும்;

(எ) “பூக்கா” அல்லது “தூம்தேவ்” என்பது, பால் சுரப்பினைப் பெறும் நோக்கத்துடன் பால் கொடுக்கும் விலங்கின் பெண் உறுப்பினுள், காற்று அல்லது பிற பொருளை உட்செலுத்தும் செய்முறை எதையும் உள்ளடக்கும்;

(ஏ) “வகுத்துரைக்கப்பட்ட” என்பது, இந்தச் சட்டத்தின் படி வகுக்கப்பட்ட விதிகளால் வகுத்துரைக்கப்பட்ட என்று பொருள்படும்;

(ஐ) “தெரு” என்பது, பொதுமக்கள் வந்து போகக்கூடிய பொது வழியாக இருந்தாலும் சரி, இல்லையென்றாலும் சரி பாதை, சாலை, சந்து, சதுக்கம், முன்றில், ஒற்றையடிப்பாதை, வழி அல்லது திறந்த வெளி எதையும் உள்ளடக்கும்.

3. விலங்கு எதையும் கவனிப்பில் அல்லது பொறுப்பில் கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும், அத்தகைய விலங்கினுடைய நலனை உறுதிப்படுத்துவதற்கு மற்றும் அத்தகைய விலங்குகளுக்கு வலி அல்லது துன்பம் ஏற்படுத்துவதைத் தடுப்பதற்கும் தகுமான நடவடிக்கைகளை எடுப்பது கடமை ஆகும்.

விலங்குகளைப் பொறுப்பில் கொண்டிருப்பவர்களின் கடமைகள்.

அத்தியாயம் II

இந்திய விலங்கு நலவாரியம்

4. (1) பொதுவாக விலங்கின் நலனை மேம்படுத்துவதற்காகவும், குறிப்பாக விலங்குகளுக்குத் தேவையற்ற வலி அல்லது துன்பம் ஏற்படுத்துவதி லிருந்து பாதுகாக்கும் நோக்கத்திற்காகவும், இந்தச் சட்டத்தின் தொடக்கநிலைக்குப் பின்பு, கூடிய விரைவில், மையஅரசால் இந்திய விலங்கு நல வாரியம் என்று அழைக்கப்படும் வாரியம் ஒன்று நிறுவப்படுதல் வேண்டும்.

இந்திய விலங்கு நலவாரியத்தை நிறுவுதல்.

(2) வாரியமானது, இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்களுக்கு உட்பட்டு, சொத்தினை ஈட்டுவதற்கும், வைத்திருப்பதற்கும், அயலடைவு செய்வதற்குமான அதிகாரத்துடன் தொடர்ந்த நிலைப்பாட்டையும், ஒரு பொது இலச்சினையையும் கொண்டிருக்கிற ஒரு கூட்டுறமும் ஆகும்; மற்றும் அந்தப் பெயரால் வழக்கிடலாம் மற்றும் வழக்கிடப்படலாம்.

5. (1) வாரியம், பின்வருபவர்களைக் கொண்டது ஆகும் :—

வாரியத்தின் அமைப்பு.

(அ) இந்திய அரசின் வனத் துறைத் தலைமை ஆய்வாளர், பதவிவழி உறுப்பினர்;

(ஆ) இந்திய அரசின் கால்நடை பராமரிப்பு ஆணையர், பதவி வழி உறுப்பினர்;

(ஆ.அ) உள் துறை அலுவலர்கள் மற்றும் கல்வித் துறையைக் கவனிக்கும் மையஅரசு அமைச்சகங்களை முறையே சார்பாற்றம் செய்வதற்காக மைய அரசால் அமர்த்தப்படும் இருவர்;

(ஆ.ஆ) கானுயிர்களுக்கான இந்திய வாரியத்தைச் சார்பாற்றம் செய்வதற்காக, மைய அரசால் அமர்த்தப்படும் ஒருவர்;

(ஆ.இ) மைய அரசின் கருத்துப்படி, விலங்கு நலப்பணியில் தீவிரமாக ஈடுபடுகிறவர்களாகவோ அல்லது ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறவர்களாகவோ இருப்பவர்களும், புகழ் பெற்ற மனித நேயமுடையவர்களான, மைய அரசால் நியமனம் செய்யப்படும் மூவர்;

(இ) மைய அரசின் கருத்துப்படி கால்நடை மருத்துவர்களின் சங்கத்தைச் சார்பாற்றம் செய்வதற்காக, வகுத்துரைக்கப்பட்ட முறையில் அந்தச் சங்கத்தால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு, வாரியத்தில் சார்பாற்றம் செய்ய வேண்டிய ஒருவர்;

(ஈ) தற்கால மற்றும் நாட்டு மருத்துவ முறை மருத்துவர்களைச் சார்பாற்றம் செய்வதற்கு மையஅரசால் நியமனம் செய்யப்படும் இருவர்;

(உ) இரண்டு மாநகராட்சி மன்றங்களில் ஒவ்வொன்றையும் சார்பாற்றம் செய்வதற்கு, வகுத்துரைக்கப்பட்ட முறையில் மேற் சொன்ன மாநகராட்சிகள் ஒவ்வொன்றாலும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு, மைய அரசின் கருத்துப்படி வாரியத்தில் சார்பாற்றம் செய்யப்பட வேண்டிய ஒருவர்;

(ஊ) மைய அரசின் கருத்துப்படி விலங்குகளின் நலனில் தீவிர அக்கறை கொண்ட மூன்று அமைவனங்களில் ஒவ்வொன்றையும் சார்பாற்றம் செய்வதற்கு, வகுத்துரைக்கப்பட்ட முறையில் அத்தகைய மூன்று அமைவனங்களில் ஒவ்வொன்றாலும் தெரிந்தெடுக்கப்பட்டு வாரியத்தில் சார்பாற்றம் செய்யப்பட வேண்டிய ஒருவர்;

(எ) மைய அரசின் கருத்துப்படி விலங்குகளைக் கொடுமை படுத்துவதைத் தடுக்கிற மூன்று சங்கங்களையும் சார்பாற்றம் செய்வதற்கு, வகுத்துரைக்கப்பட்ட முறையில் தெரிந்தெடுக்கப்பட்டு வாரியத்தில் சார்பாற்றம் செய்யப்பட வேண்டிய ஒருவர் ;

(ஏ) மைய அரசால் நியமனம் செய்யப்படும் மூவர்;

(ஐ) மக்களவையால் (லோக் சபா) தேர்ந்தெடுக்கப்படும் நால்வரும் மாநிலங்களவையால் (ராஜ்யசபா) தேர்ந்தெடுக்கப்படும் இருவருமாக நாடாளுமன்றத்தின் ஆறு உறுப்பினர்கள்.

(2) உட்பிரிவு (1)இன்கூறு (அ) அல்லது கூறு (ஆ) அல்லது கூறு (ஆஅ) அல்லது கூறு (ஆஆ)வில் சுட்டப்பட்டவர்களில் எவரும், வாரியத்தின் கூட்டங்களில் எதற்கும் வருகை தருவதற்கு பிற எவருக்கும் அதிகாரமளித்து அனுப்பலாம்.

(3) மைய அரசானது, வாரியத்தின் உறுப்பினர்களில் ஒருவரை அதன் தலைவராக இருக்குமாறும் வாரியத்தின் பிறிதோர் உறுப்பினரை அதன் துணைத் தலைவராக இருக்குமாறும் நியமனம் செய்தல் வேண்டும்.

வாரியத்தை
மறு அமைப்பு
செய்தல்.

5ஆ. (1) வாரியத்தின் தலைவர் மற்றும் பிற உறுப்பினர்கள் ஒரே நாள் வரையில் பதவி வகிப்பதற்காகவும், பதவிக் காலங்கள் ஒரே நாளில் முடிவுக்கு வருவதற்காகவும் மைய அரசு, அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை வாயிலாக, விலங்குகள் கொடுமை தடுப்புச் (திருத்தம்) சட்டம், 1982 செல்லாற்ற லுக்கு வந்த பின்பு, கூடிய விரைவில் வாரியத்தை மறு அமைப்புச் செய்யலாம்.

(2) உட்பிரிவு (1)இன்படி மறு அமைப்புச் செய்யப்பட்ட வாரியம், உட்பிரிவு (1)இன்படியான அதனுடைய மறு அமைப்புத் தேதியிலிருந்து ஒவ்வொரு மூன்று ஆண்டும் முடிவடைவதன் பேரில், அவ்வப்போது மறு அமைப்பு செய்யப் படுதல் வேண்டும்.

(3) அத்தகைய மறு அமைப்பு செல்திறம் பெறும் தேதிக்கு அடுத்து முந்தி, வாரியத்தின் உறுப்பினர்களாக இருக்கிறவர்கள் அனைவரும், உட்பிரிவு (1)இன்படி மறு அமைப்பு செய்யப்பட்ட வாரியத்தின் உறுப்பினர்களோடு சேர்க்கப் படுதல் வேண்டும்; ஆனால் அத்தகையவர், அவ்வாறு மறு அமைப்பு செய்யப்படா திருந்தால், அவர்கள் பதவி வகித்து வந்திருக்கக் கூடிய கால அளவின் முடிவடையாத பகுதிக்கு மட்டும் பதவி வகித்தல் வேண்டும். மற்றும் அந்த வாரியத்தின் உறுப்பினர்களாக அவர்கள் இருப்பதிலிருந்து அற்றுப் போவதன் விளைவாக எழுகிற கால இடங்கள், அவ்வாறு மறு அமைப்புச் செய்யப்பட்ட வாரியத்தின் காலஅளவில் எஞ்சியுள்ள கால அளவிற்குத் தற்செயல் கால இடங்களாக நிரப்பப்படுதல் வேண்டும்;

வரம்புரையாக : இந்த உட்பிரிவுள்ள எதுவும், விலங்குகள் கொடுமை தடுப்பு(திருத்த)ச் சட்டம், 1982இன் பிரிவு 5இன் கூறு (அ)வின் உட்கூறு (ii)ஆல் பிரிவு 5இன் உட்பிரிவு (1)இல் செய்யப்பட்டுள்ள திருத்தத்தின் பயன்திறனால் வாரியத்தின் ஓர் உறுப்பினராக இருப்பதிலிருந்து அற்றுப்போகிற எவர் தொடர்பாகவும் பொருந்தாத ஆகாது.

6. (1) எந்தக் காலத்திற்கு வாரியம் பிரிவு 5இல் இன்படி மறு அமைப்பு செய்யப்படலாகுமோ அந்தக் காலமானது, மறு அமைப்புத் தேதியில் இருந்து மூன்று ஆண்டுகளாக இருத்தல் வேண்டும், மற்றும் அவ்வாறு மறு அமைப்புச் செய்யப்பட்ட வாரியத்தின் தலைவரும், பிற உறுப்பினர்களும், வாரியம் அவ்வாறு மறு அமைப்பு செய்யப்பட்டுள்ள காலம் கழிவுறும் வரையில் பதவி வகித்தல் வேண்டும்.

வாரிய உறுப் பினர்களின் பதவிக் கால மும் பணி வரைக்கட்டு களும்.

(2) உட்பிரிவு (1)இல் அடங்கியுள்ள எது எவ்வாறிருப்பினும்,—

(அ) பதவி வழி உறுப்பினர் ஒருவரின் பதவிக் காலமானது, எந்தப் பதவியின் பயன்திறனால் அவர் அத்தகையதோர் உறுப்பின ராக இருக்கிறாரோ அந்தப் பதவியை வகிக்கிற வரையில் தொடர்தல் வேண்டும்;

(ஆ) நபர்களின் குழுமம் எதனையும் சார்பாற்றம் செய்வதற்கு பிரிவு 5இன்கூறு (இ), கூறு (உ), கூறு (ஊ), கூறு (ஏ), கூறு(எ) அல்லது கூறு (ஐ) யின்படி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அல்லது தெரிந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர் ஒருவரின் பதவிக் காலமானது, எந்தக் குழுமம் அவரை தேர்ந்தெடுத்ததோ அல்லது எந்தக் குழுமம் தொடர்பாக அவர் தெரிந்தெடுக்கப் பட்டாரோ அந்தக் குழுமத்தின் உறுப்பினராக அவர் இருப்பது அற்றுப்போன உடனேயே முடிவுக்கு வருதல் வேண்டும்;

(இ) தற்செயல் காலியிடம் ஒன்றை நிரப்புவதற்கு அமர்த்தப் பட்ட, நியமனம் செய்யப்பட்ட, தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அல்லது தெரிந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர் ஒருவரின் பதவிக் காலமானது, எந்த உறுப்பினரின் இடத்தில் அவர் அமர்த்தப்பட்டிருக்கிறாரோ, நியமனம் செய்யப்பட்டிருக்கி கிறாரோ, தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறாரோ அல்லது தெரிந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறாரோ, அந்த உறுப்பினரின் எஞ்சிய பதவிக் காலத்திற்குத் தொடர்தல் வேண்டும்;

(ஈ) மைய அரசானது, எந்த நேரத்திலும், எழுதிப் பதிவு செய்யப்பட வேண்டிய காரணங்களுக்காக, கருதப் பட்ட நீக்கத்திற்கு எதிராகக் காரணம் காட்டுவதற்கு உறுப்பினர் ஒருவருக்குத் தகுமான வாய்ப்புக் கொடுத்த பின்பு, அவரைப் பதவியிலிருந்து நீக்கலாம், மற்றும் அத்தகைய நீக்கத்தின் மூலம் ஏற்பட்ட காலியிடம் எதுவும், கூறு (இ)யின் நோக்கங்களைப் பொறுத்தவரை, தற்செயல் காலியிடமாகக் கருதப்படுதல் வேண்டும்.

(3) வாரியத்தின் உறுப்பினர்கள், மையஅரசின் முன் ஒப்பேற்புக்கு உட்பட்டு, இதன் பொருட்டுச் செய்யப்பட்ட ஒழுங்குறுத்தும் விதிகளினால் வாரியம் வகை செய்யலாகும் படித்தொகைகள், எவையேனுமிருப்பின், அவற்றைப் பெற்றுக்கொள்ளுதல் வேண்டும்.

(4) வாரியத்தினால் செய்யப்பட்ட செய்கை எதுவும் அல்லது எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை எதுவும், வாரியத்தில் காலியிடம் எதுவும் அல்லது அதன் அமைப்பில் குறைபாடு எதுவும் இருந்து வருவதன் காரணத்தால் மட்டுமே எதிர்த்து வாதிடப்படுதல் ஆகாது. மற்றும் குறிப்பாகவும், முன் சென்றவற்றின் பொதுப் பாங்குக்குக் குந்தகமின்றியும், பிரிவு 5இல் இன்படி வாரியம், எந்தக் கால அளவுக்கு மறு அமைப்புச் செய்யப்பட்டிருக்கிறதோ அந்தக் காலஅளவு கழிவுறுவதற்கும், அந்தப் பிரிவின்படி அது மேலும் மறு அமைப்புச் செய்யப்படு வதற்கும் இடையேயான இடைப்பட்ட காலஅளவின்போது, வாரியத்தின் பதவி வழி உறுப்பினர்கள், வாரியத்தின் அதிகாரங்கள் மற்றும் செயற்பணிகள் அனைத்தையும் ஆற்றுவதும் வேண்டும்.

7. (1) மைய அரசு, வாரியத்தின் செயலாளரை அமர்த்துதல் வேண்டும்.

வாரியத்தின் செயலாளரும் பிற பணி புரிவோர்களும்.

(2) இதற்கென மைய அரசால் வகுக்கப்படலாகும் விதிகளுக்கு உட்பட்டு, வாரியம், அதனுடைய அதிகாரங்களைச் செலுத்துவதற்காகவும், அதனுடைய அலுவற்பணிகளை ஆற்றுவதற்காகவும், தேவைப்படலாகும் எண்ணிக்கையில் பிற அலுவலர்களையும், பிற பணிபுரிவோர்களையும் அமர்த்தலாம், மற்றும் மைய அரசின் முன் ஒப்பளிப்புடன் வகுக்கப்பட்ட ஒழுங்குறுத்தும் விதிகளின் வாயிலாக, அலுவலர்கள் மற்றும் பிற பணிபுரிவோர்களின் பதவிக் கால வரையறைகளையும் வரைக்கட்டுகளையும் தீர்மானிக்கலாம்.

வாரியத்தின்
நிதியங்கள்.

8. வாரியத்தின் நிதியங்கள், அவ்வப்போது அரசால் அதற்கு அளிக்கப்பட்ட மானியங்களையும் மற்றும் வட்டார அதிகார அமைப்பு எதனாலும் அல்லது பிற எவராலும் அதற்குச் செய்யப்பட்ட பங்களிப்புகள், நன்கொடைகள், உறுப்பினர் தொகைகள், உயில்வழிக் கொடைகள், வெகுமதிகள் ஆகியவற்றையும் மற்றும் அவை போன்றவற்றையும் கொண்டிருக்கும்.

வாரியத்தின்
செயற்பணிகள்.

9. வாரியத்தின் செயற்பணிகளாவன :—

- (அ) நிலையான கண்காணிப்பிலுள்ள விலங்குகளைக் கொடுமைப் படுத்துவதைத் தடுப்பதற்காக, இந்தியாவிலுள்ள சட்டத்தைத் தொடர்ந்து செல்லாற்றலில் வைத்திருத்தல், மற்றும் அவ்வப் போது அத்தகைய சட்டம் எதிலும் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய திருத்தங்கள் எவற்றையும் குறித்து அரசிற்கு அறிவுரை கூறுதல் ;
- (ஆ) இந்தச் சட்டத்தின்படி விதிகள் வகுப்பதில், பொதுவாகவும், மற்றும் குறிப்பாக அவை ஓரிடத்திலிருந்து பிறதோரிடத் திற்குக் கொண்டு செல்லப்படும்போதோ, அவை வித்தை புரிகிற விலங்குகளாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறபோதோ, அவை பிடித்து வைக்கப்பட்டிருக்கின்றபோதோ, அல்லது அடைத்து வைக்கப்பட்டிருக்கின்றபோதோ, விலங்குகளுக்குத் தேவையற்ற வலி அல்லது துன்பம் ஏற்படுவதைத் தடுக்கும் நோக்கத்துடன் மைய அரசிற்கு அறிவுரை கூறுதல் ;
- (இ) இழுவை விலங்குகளின் சுமையைக் குறைக்கும் வகையில், வாகன வடிவமைப்புகளில் செய்யப்பட வேண்டிய முன்னேற்றம் பற்றி அரசிற்கோ, வட்டார அதிகார அமைப்பு எதற்குமோ, பிறநபர் எவருக்குமோ அறிவுரை கூறுதல் ;
- (ஈ) கொட்டகைகள், தண்ணீர்த் தொட்டிகள் மற்றும் அவை போன்ற வற்றை கட்டுவதை ஊக்குவிப்பதன் அல்லது அவற்றிற்கு வகை செய்வதன் மூலமும், விலங்குகளுக்கு மருத்துவ உதவிக்கு வகை செய்வதன் மூலமும், விலங்குகளுக்கு நல மளிப்பதற்காக, வாரியம் தான் பொருத்தமெனக் கருதும் நடவடிக்கைகள் அனைத்தையும் எடுக்கலாம் ;
- (உ) அரசு அல்லது வட்டார அதிகார அமைப்பு அல்லது பிற நபர் எவருக்கும், இறைச்சிக் கொட்டிகளின் வடிவமைப்பில் அல்லது இறைச்சிக் கொட்டிகளை பேணுவதிலும், அல்லது விலங்கு வெட்டப்படுவதற்கு முந்திய நிலைகளில் தேவையற்ற உடல் அல்லது உள்ளம் சார்ந்த வலியை அல்லது துன்பத்தை இயன்றவரை இல்லாததாக்குகிற முறையில் விலங்குகள் வெட்டப்படுவது தொடர்பாகவும், தேவையாகுமிடத்து, இயன்ற அளவுக்கு மனிதத் தன்மையுள்ள ஒரு முறையில் விலங்கு கொல்லப்படுவது தொடர்பாகவும் அறிவுரை கூறுதல் ;
- (ஊ) தேவைப்படாத விலங்குகள், உடனேயோ அல்லது வலி அல்லது துன்பத்தை உணராதபடி செய்யப்பட்டதற்குப் பின்னரோ தேவைப்படும்போதெல்லாம், வட்டார அதிகார அமைப்பு களால் அழிக்கப்படுவதை உறுதிப்படுத்துவதற்கு வாரியம் பொருத்தமெனக் கருதலாகும் அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் எடுத்தல் ;
- (எ) விலங்குகளும், பறவைகளும் வயதானதாகவும் பயன்றதாகவும் ஆகிறபோதோ அல்லது அவற்றிற்கு பாதுகாப்புத் தேவைப் படும்போதோ நிதியுதவி அளிப்பதனால் அல்லது பிறவாறு, விலங்குகளும் பறவைகளும் தங்குமிடமாகக் கொள்ளக் கூடியதான, பிஞ்சிராபோல்ஸ், புகலிடங்கள், விலங்கு உறைவிடங்கள், சரணாலயங்கள் மற்றும் அவை போன்ற வற்றை உருவாக்குவதை அல்லது நிறுவுவதை ஊக்குவித்தல் ;
- (ஏ) விலங்குகளுக்கு ஏற்படும் தேவையற்ற வலி அல்லது துன்பத்தைத் தடுக்கும் நோக்கத்திற்காக, அல்லது விலங்குகள் அல்லது பறவைகளின் பாதுகாப்பிற்காக நிறுவப்பட்ட கழகங்கள் அல்லது குழுமங்களின் வேலையில் ஒத்துழைத்தலும் இணைந்து பணியாற்றத்தலும் ;

(ஐ) வட்டாரப்பகுதி எதிலும் செயற்படும் விலங்கு நல நிறுவனங்களுக்கு நிதியையும், பிற உதவியையும் அளித்தல் அல்லது வாரியத்தின் பொதுவான மேற்பார்வை மற்றும் வழிகாட்டுதலின்படி வேலை செய்யும் விலங்கு நல அமைப்புகளை வட்டாரப்பகுதி எதிலும் அமைப்பதை ஊக்குவித்தல் ;

(ஒ) வாரியம் அவ்வாறு செய்வது தேவை என்று நினைக்கின்ற போதெல்லாம், கால்நடை மருத்துவமனைகளில் வகை செய்யப்படலாகும் மருத்துவக் காப்பு மற்றும் கவனிப்பு தொடர்பான பொருட்பாடுகளில், அரசிற்கு அறிவுரை கூறுதல் மற்றும் கால்நடை மருத்துவமனைகளுக்கு நிதி உதவியும் பிற உதவியும் அளித்தல் ;

(ஓ) விலங்குகளை மனிதத் தன்மையுடன் நடத்துவது தொடர்பாக அறிவு புகட்டுதல் மற்றும் விலங்குகளுக்குத் தேவையற்ற வலி அல்லது துன்பத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு எதிராக, பொதுமக்களது கருத்தை உருவாக்குவதையும், விரிவுரைகள் புத்தகங்கள், சுவரொட்டிகள், திரைப்படக் காட்சிகள் மற்றும் அவை போன்றவற்றால் விலங்கு நலனை மேம்படுத்துவதையும் ஊக்குவித்தல் ;

(ஔ) விலங்கு நலத்துடன் தொடர்புடைய பொருட்பாடு எதன் பேரிலுமோ விலங்குகளுக்குத் தேவையற்ற வலி அல்லது துன்பம் ஏற்படுத்துவதைத் தடுப்பதிலுமோ அரசிற்கு அறிவுரை கூறுதல்.

10. வாரியம், மைய அரசின் முன் ஒப்பேற்புக்கு உட்பட்டு, தன் அலுவற்பாடுகளை நிருவகிப்பதற்காகவும், தன் செயற்பணிகளை நிறைவேற்றுவதற்காகவும், தான் பொருத்தமெனக் கருதும் ஒழுங்குறுத்தும் விதிகளை வகுக்கலாம்.

ஒழுங்குறுத்தும் விதிகளை வகுப்பதற்கு வாரியத்திற்குள்ள அதிகாரம்.

அத்தியாயம் III

பொதுவாக, விலங்குகளுக்குக் கொடுமை செய்தல்.

11. (1) எவர் ஒருவரும்—

விலங்குகளை கொடுமையாக நடத்துதல்.

(அ) விலங்கு எதையும் தேவையற்ற வலி அல்லது துன்பத்திற்கு உள்ளாக்கக்கூடியவாறு அடிப்பாராயின், உதைப்பாராயின், அதன் மீது சவாரி செய்வாராயின், அதை வேகமாக ஓட்டுவாராயின், அதன் மீது மிகுதியாக சுமை ஏற்றுவாராயின், வதைப்பாராயின் அல்லது பிறவாறு நடத்துவாராயின் அல்லது அவ்வாறு செய்யும்படி செய்வாராயின் அல்லது சொந்தக் காரராக இருந்து கொண்டு விலங்கு எதுவும் அவ்வாறு நடத்தப்படுவதற்கு அனுமதிப்பாராயின், அல்லது

(ஆ) விலங்கு எதுவும், முதுமையடைந்த காரணத்தாலோ, அதற்கு நோய், ஊனம், காயம், புண் எதுவும் ஏற்பட்ட காரணத்தாலோ, பிற காரணத்தாலோ வேலைக்கு அமர்த்தப்பட அல்லது உழைப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்பட தகுதியற்றதாக இருக்கிறபோது, அதில் அவ்வாறு ஈடுபடுத்துவாராயின் அல்லது அதன் சொந்தக்காரராக இருந்து கொண்டு, அத்தகைய தகுதியற்ற விலங்கு எதுவும் அவ்வாறு பயன்படுத்தப்படுவதற்கு அனுமதிப்பாராயின், அல்லது

(இ) வேண்டுமென்றேயும் தகவில்லாமலும், கேடு விளைவிக்கிற மருந்து அல்லது கேடு விளைவிக்கிற பொருள் எதையும் விலங்கு எதற்கும் கொடுப்பாராயின், அல்லது வேண்டுமென்றேயும் தகவில்லாமலும், அத்தகைய மருந்துப் பொருள் எதையும் விலங்கு எதுவும் உட்கொள்ளுமாறு செய்வாராயின் அல்லது அவ்வாறு செய்ய முனைவாராயின், அல்லது

(ஈ) விலங்கு எதையும் தேவையற்ற வலி அல்லது துன்பத்திற்கு உள்ளாக்கக்கூடியதொரு முறையில் அல்லது நிலைநிலை வாகனம் எதிலும் அல்லது எதன் மீதும் அல்லது வாகன மில்லாமலோ ஏற்றிச் செல்வாராயின் அல்லது கொண்டு செல்வாராயின், அல்லது

(உ) நடமாடுவதற்கு ஒரு தகுமான வாய்ப்பை விலங்கிற்கு அளிப்பதற்கு, உயரத்திலும், நீளத்திலும், அகலத்திலும் போதுமான அளவு கொண்டிருக்கின்ற அல்லது பிற கொள் இடம் எதிலும் விலங்கு எதையும் வைத்திருப்பாராயின், அல்லது அடைத்து வைத்திருப்பாராயின், அல்லது

(ஊ) தகவிலலாத அளவுக்குச் சிறிய அல்லது தகவிலலாத அளவுக்கு கனமான சங்கிலி அல்லது கயிற்றால் விலங்கு எதையும் தகவிலலாததொரு காலத்திற்குப் பிணைத்தோ அல்லது கட்டியோ வைத்திருப்பாராயின், அல்லது

(எ) சொந்தக்காரராக இருந்து கொண்டு, வழக்கமாக, சங்கிலியால் பிணைக்கப்பட்ட அல்லது நெருக்கமான இடத்தில் அடைத்து வைக்கப்பட்ட நாய் எதற்கும் தகுமான வகையில் பயிற்சியளிக்காது அல்லது பயிற்சியளிக்கப்படுமாறு செய்யாது அசட்டை செய்வாராயின், அல்லது

(ஏ) விலங்கு எதனின் சொந்தக்காரராக இருந்துகொண்டு, அந்த விலங்கிற்குப் போதுமான உணவு, குடிநீர் அல்லது காப்பிடத்திற்கு வகைசெய்யத் தவறுவாராயின், அல்லது

(ஐ) தகுமான காரணம் இன்றி, விலங்கு எதுவும் பட்டினி அல்லது தாகத்தின் காரணமாகப் பெரும்பாலும் துன்புறும்படியான சூழ்நிலைகளில் அதை கைவிட்டு விடுவாராயின், அல்லது

(ஒ) விலங்கு எதனின் சொந்தக்காரராக இருப்பவர், அந்த விலங்கு, ஓட்டிக் கொள்ளக்கூடிய அல்லது தொற்றிக் கொள்ளக்கூடிய நோய் எதனாலும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறபோது, தெரு எதிலும் அலைவதற்கு வேண்டுமென்றே அனுமதிப்பாராயின் அல்லது தோய்ந்த அல்லது ஊனமுற்ற விலங்கு எதற்கும் சொந்தக்காரராக இருப்பவர், தகுமான காரணமின்றி, தெரு எதிலும் அது இறப்பதற்கு அனுமதிப்பாராயின், அல்லது

(ஓ) ஊனம், பட்டினி, தாகம், நெருக்கம் காரணமாக அல்லது பிறவாறு மோசமாக நடத்தப்படுவதன் காரணமாக, துன்புறுகிற விலங்கு எதனையும் விற்க முற்படுவாராயின் அல்லது தகுமான காரணம் இன்றி தம் வசம் வைத்திருப்பாராயின், அல்லது

(ஔ) இதயத்தில் ஸ்டிரைக்கைன் ஊசியைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் அல்லது பிற தேவையற்ற கொடுமையான முறையில் (தெரு நாய்கள் உள்ளடங்கலாக) விலங்கு எதனையும் ஊனப்படுத்துவாராயின் அல்லது விலங்கு எதனையும் கொல்வாராயின்.

(க) முழுவதும் பொழுதுபோக்கிற்கு வகை செய்யும் நோக்குடன்—

(i) விலங்கு எதனையும் பிற விலங்கு எதற்கும் இரை பொருளாக்கும் வகையில் (ஒரு புலியின் புகலிடத்தில் அல்லது பிற புகலிடத்தில் இரையாக ஒரு விலங்கினைக் கட்டுவது உள்ளடங்கலாக) விலங்கு எதனையும் அடைத்து வைப்பாராயின் அல்லது அடைத்து வைக்கப்பட்டுச் செய்வாராயின், அல்லது

(ii) விலங்கு எதனையும் சண்டையிடுமாறு அல்லது பிற விலங்கு எதற்கும் இரையாகுமாறு தூண்டுவாராயின், அல்லது

(ங) விலங்கு சண்டைக்கான அல்லது விலங்கு எதையும் இரையாக்கும் நோக்கத்திற்கான இடம் எதையும் அமைப்பாராயின், வைத்திருப்பாராயின், பயன்படுத்துவாராயின் அல்லது அதன் மேலாண்மையில் செயற்படுவாராயின், அல்லது இடம் எதனையும் பயன்படுத்துவதற்கு அனுமதிப்பாராயின் அல்லது அளிப்பாராயின், அல்லது அத்தகைய நோக்கங்கள் எவற்றிற்காகவும் வைத்திருக்கப்படும் அல்லது பயன்படுத்தப்படும் இடம் எதிலும் பிற எவரையும் அனுமதிப்பதற்காகப் பணம் பெறுவாராயின், அல்லது

(ச) கடும் நோக்கத்திற்காக பிடித்து வைக்கப்பட்டதிலிருந்து விலங்குகள் விடுவிக்கப்படுகையில், சுடுகின்ற ஆட்டம் அல்லது போட்டி எதையும் ஊக்குவிப்பாராயின் அல்லது அதில் பங்கு கொள்வாராயின்

அவர், முதல் குற்றச்செயலாக இருக்கும் நேர்வில், பத்து ரூபாய்க்குக் குறையாத, ஆனால் ஐம்பது ரூபாய் வரை நீடிக்கலாகும் பணத்தண்டம் விதித்தும், முந்திய குற்றச் செயலிலிருந்து மூன்று ஆண்டுகளுக்குள் செய்யப்பட்ட இரண்டாவது குற்றச் செயலாக இருக்கும் நேர்வில், இருபத்தைந்து ரூபாய்க்குக் குறையாத ஆனால் நூறு ரூபாய் வரை நீடிக்கலாகும் பணத்தண்டமோ அல்லது மூன்று மாதம் வரை நீடிக்கலாகும் ஒரு கால அளவிற்குச் சிறைத் தண்டனையோ அல்லது இரண்டுமோ விதித்தும் தண்டிக்கப்பட்டத்தக்கவராவார்.

(2) உட்பிரிவு (1)இன் நோக்கங்களைப் பொறுத்தவரை, சொந்தக்காரர், அத்தகைய குற்றச் செயல்களைத் தடுக்கும் நோக்கத்துடன், தகுமான கவனமும் மேற்பார்வையும் செலுத்துவதற்குத் தவறியிருப்பாராயின், அவர் ஒரு குற்றச் செயலைச் செய்ததாகக் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும் :

வரம்புரையாக : அத்தகைய கவனத்தையும் மேற்பார்வையையும் செலுத்துவதற்குத் தவறிய காரணத்தால் மட்டுமே, கொடுமையை அனுமதித்தற்காக சொந்தக்காரருக்குக் குற்றத்தீர்ப்பளிக்குமிடத்து, பணத்தண்டத்தைத் தெரிவு செய்யும் உரிமை இல்லாமல், சிறைத்தண்டனைக்கு அவர் உள்ளாகமாட்டார்.

(3) இந்தப் பிரிவிலுள்ள எதுவும்—

- (அ) வகுத்துரைக்கப்பட்ட முறையில் கால்நடையின் கொம்பினை அறுத்தல் அல்லது விலங்கு எதற்கும் காயடித்தல், அல்லது அதற்கு குடு போடுதல் அல்லது முக்கணாங்கயிறு போடுதல், அல்லது
- (ஆ) விலங்குகளை வலியின்றிக் கொல்லும் அறைகளில் அல்லது வகுத்துரைக்கப்பட்ட பிற முறைகளில் தெரு நாய்களை அழித்தல், அல்லது
- (இ) அப்போதைக்குச் செல்லாற்றலில் உள்ள ஏதேனும் சட்டத்தின் அதிகாரத்தின்படி விலங்கு எதனையும் ஒழித்தல் அல்லது அழித்தல், அல்லது
- (ஈ) அத்தியாயம் IV இல் சொல்லப்பட்ட பொருட்பாடு எதற்கும், அல்லது
- (உ) மனித உணவுக்காக விலங்கு எதனையும் அழித்தல் அல்லது அழிப்பதற்கு ஏற்பாடு செய்தலின்போது, அத்தகைய அழித்தல் அல்லது அழிப்பதற்கு ஏற்பாடு செய்தலானது, தேவையற்ற வலி அல்லது துன்பம் உண்டாக்குவதாக இருந்தாலன்றி, அத்தகைய செயல் எதனையும் செய்தல் அல்லது செய்யாது விடுதல்

ஆகியவற்றிற்குப் பொருந்தாது.

12. நபர் எவரும், பால்சுரப்பை மேம்படுத்துவதற்காக, விலங்கின் உடல் நலத்திற்குக் கேடாயிருக்கும் “பூக்கா” அல்லது “தூம்தேவ்” என்று சொல்லப்படும் செயற்பாட்டை அல்லது (பொருள் எதனையும் ஊசிவாயிலாக உள்செலுத்துதல், உள்ளடங்கலான, பிற செயற்பாட்டை பசு அல்லது கறவை விலங்கு எதனிடத்தும் செய்வாராயின், அல்லது அவருடைய உடைமையில் அல்லது கட்டாளுகையில் உள்ள அத்தகைய விலங்கு எதன்மீதும், அத்தகைய செயற்பாடு செய்யப்படுவதற்கு அனுமதிப்பாராயின், அவர் ஓராயிரம் ரூபாய் வரை நீடிக்கலாகும் பணத்தண்டமோ இரண்டு ஆண்டுகள் வரை நீடிக்கலாகும் ஒரு கால அளவிற்குச் சிறைத் தண்டனையோ அல்லது இரண்டுமோ விதித்துத் தண்டிக்கப்படுதல் வேண்டும், மற்றும் எந்த விலங்கின் மீது அந்தச் செயற்பாடு செய்யப்பட்டதோ அந்த விலங்கு அரசிற்கு தண்ட இழப்பாக்கப்படுதல் வேண்டும்.

“பூக்கா”
அல்லது
“தூம்தேவ்”
செய்தலுக்
கான
தண்டனை.

13. (1) பிரிவு 11இன்படி ஒரு விலங்கின் சொந்தக்காரருக்குக் குற்றத் தீர்ப்பளிக்கும்படிருக்குமிடத்து, விலங்கை உயிரோடு வைத்திருப்பது கொடுமையானது என்று நீதிமன்றம் தெளிவுறக் காணுமாயின், அந்த விலங்கை அழிக்கும்படி பணிப்பதும், அந்த நோக்கத்திற்காக தகுந்த நபர் எவரிடமும் விலங்கை அளிப்பதும் நீதிமன்றத்திற்குச் சட்டப்படியானதாகும், மற்றும் அவ்வாறு எவரிடம் அத்தகைய விலங்கு அளிக்கப்பட்டதோ அவர், எவ்வளவு விரைவில் கூடுமோ அவ்வளவு விரைவில், தேவையற்ற துன்பம் இல்லாமல் தம் முன்னிலையில் அத்தகைய விலங்கை அழித்தலோ அல்லது அத்தகைய விலங்கு அழிக்கப்படும்படி செய்தலோ வேண்டும், மற்றும் அந்த விலங்கை அரிப்பதில் ஏற்பட்ட தகுமான செலவு எதுவும், அது பணத் தண்டமாக இருந்தாற்போன்று, சொந்தக்காரரிடமிருந்து வசூலிக்கப்பட வேண்டுமென நீதிமன்றத்தால் பணிக்கப்படலாம் :

துன்புறும்
விலங்குகளை
அழித்தல்.

வரம்புரையாக : சொந்தக்காரர் அதற்கு இசைந்தாலன்றி, அந்த வட்டாரத்தில் பொறுப்பிலிருக்கும் ஒரு கால்நடை மருத்துவ அலுவலரின் சான்றின் பேரில் தவிர, இந்தப் பிரிவின்படி ஆணை எதுவும் பிறப்பிக்கப்படுதல் ஆகாது.

(2) மாவட்டக் குற்றவியல் நடுவர், காவல் துறை ஆணையர் அல்லது மாவட்டக் காவல் துறைக் கண்காணிப்பாளர் எவரும், விலங்கு எதனையும் பொறுத்தவரை, பிரிவு 11இன்படி குற்றச்செயல் ஒன்று செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்று நம்புவதற்குக் காரணம் பெற்றிருக்குமிடத்து, ஒரு விலங்கினை உயிரோடு வைத்திருப்பது கொடுமையானது என்று அவர் கருதினால் அந்த விலங்கை உடனடியாக அழிக்கும்படி அவர் ஆணையிடலாம்.

(3) விலங்கு எதுவும், துன்புறுத்தாது அகற்றப்படமுடியாதபடி நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கிறது அல்லது கடுமையாக காயமடைந்திருக்கிறது அல்லது அத்தகைய உடல் நிலையிலிருக்கிறது என்பதாகக் கானுகிற காவலரின் படிநிலைக்கு மேற்பட்ட காவல் அலுவலர் எவரும் அல்லது இதன் பொருட்டு மாநில அரசால் அதிகாரமளிக்கப்பட்ட நபர் எவரும், சொந்தக்காரர் வராதிருப்பாராயின், அல்லது விலங்கினை அழிப்பதற்கு இசைவளிக்க மறுப்பாராயின், அவர் அந்த விலங்கு காணப்பட்ட பகுதியினைப் பொறுப்பில் கொண்டுள்ள கால்நடை அலுவலரை உடனடியாக வரவழைக்கலாம் ; மற்றும் விலங்கு இறப்பு ஏற்படுமளவிற்குக் காயமடைந்திருக்கிறது அல்லது அதை உயிரோடு வைத்திருப்பது துன்புறுத்தக் கூடியதாகும் என்னுமளவுக்குக் கடுமையாகக் காயமடைந்திருக்கிறது அல்லது அத்தகைய உடல் நிலையில் இருக்கிறது என்று கால்நடை அலுவலர் சான்றளிப்பாராயின், காவல் அலுவலரோ நேர்விற்கேற்ப அதிகாரமளிக்கப்பட்டவரோ, குற்றவியல் நடுவரிட மிருந்து ஆணையைப் பெற்றபிறகு, வகுத்துரைக்கப்படலாகும் முறையில் காயமுற்ற விலங்கினை அழிக்கலாம் அல்லது அது அழிக்கப்படும்படி செய்யலாம்.

(4) விலங்கினை அழிப்பதற்காக, ஒரு குற்றவியல் நடுவரின் ஆணையி லிருந்து மேல்முறையீடு எதுவும் செய்யப்படுதல் ஆகாது.

அக்கியாயம் IV

விலங்குகளின் மீது செய்யப்படும் பரிசோதனை

விலங்குகளின் மீது செய்யப் படும் பரிசோதனை.

14. உடலியல் அறிவை, அல்லது வாழ்நாளைக் காக்கவோ அல்லது நீட்டிக்கவோ அல்லது துன்பத்தைத் தவிர்க்கவோ அல்லது மனிதர்களுக்காயினும், விலங்குகளுக்காயினும் அல்லது தாவரங்களுக்காயினும் நோய் எதையும் எதிர்க் கவோ பயனுள்ளதாயிருக்கும் அறிவினை, புதிய கண்டுபிடிப்பின் மூலம் மேம்படுத்தும் நோக்கத்திற்காக விலங்குகளின் மீது (அறுவை சிகிச்சைகளுக்கு உள்ளாக் கும் பரிசோதனைகளை உள்ளடக்கிய) பரிசோதனைகளைச் செய்வதை இந்தச் சட்டத்தில் அடங்கியுள்ள எதுவும் முரணானதாக ஆக்காது.

விலங்குகளின் மீதான பரிசோதனையைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கும் மேற்பார்வையிடுவதற்குமான குழு.

15. (1) எந்த நேரத்திலும், வாரியத்தின் ஆலோசனையின் பேரில், விலங்குகளின் மீதான பரிசோதனைகளைக் கட்டுப்படுத்தும் மற்றும் மேற்பார்வையிடும் நோக்கத்திற்காக, மைய அரசு, ஒரு குழுவை அமைப்பது தேவையாகிறது என்று கருதுமாயின், அது, அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை வாயிலாக, அதற்கு அமர்த்துவதற்குத்தான் பொருத்தமென நினைக்கலாகும் எண்ணிக்கையில் அலுவலர்களும் அலுவல் சார்பற்றவர்களும் அடங்கிய குழு ஒன்றை அமைக்கலாம்.

(2) மைய அரசு, குழுவின் உறுப்பினர்களில் ஒருவரை அதனுடைய தலைவராக இருக்குமாறு பெயர் குறித்தமர்த்தலாம்.

(3) குழுவானது, அதனுடைய கடமைகளை நிறைவேற்றுவது தொடர்பாக, தன்னுடைய சொந்த நடவடிக்கையை ஒழுங்குறுத்துவதற்கு அதிகாரம் கொண்டிருக்கும்.

(4) குழுவின் நிதியங்கள், அவ்வப்போது அரசால் அதற்குக் கொடுக்கப்பட்ட கொடைகளையும் நபர் எவராலும் அதற்குக் கொடுக்கப்பட்ட பங்களிப்புகள், நன்கொடைகள், உறுப்பினர் தொகைகள், உயில்வழிக்கொடைகள், வெகுமதிகள் மற்றும் அவை போன்றவற்றையும் கொண்டிருக்கும்.

15. (அ) (1) குழுவானது, குழுவின் அதிகாரங்கள் எவற்றையும் துணைக் கெடுத்துவதற்காக அல்லது கடமைகள் எவற்றையும் ஆற்றுவதற்காக அல்லது குழு குறித்ததுவதாகும் பொருட்பாடு குறித்து விசாரணை செய்வதற்காக அல்லது அறிக்கையளித்து ஆலோசனை கூறுவதற்காகத் தான் பொருத்தமெனக் கருதும் எண்ணிக்கையில் துணைக் குழுக்களை அமைக்கலாம்.

(2) ஒரு துணைக்குழுவானது, குழுவின உறுப்பினர்களை மட்டுமே கொண்டதாக இருத்தல் வேண்டும்.

16. மைய அரசின் கட்டாளுகைக்கு உட்பட்டு, குழுவானது, தன் அதிகாரங்களைச் செலுத்தவும், தன் கடமைகளை நிறைவேற்றவும் இயல் விப்பதற்குத் தேவைப்படலாகும் எண்ணிக்கையில் அலுவலர்கள் மற்றும் பிற பணியாளர்களை அமர்த்தலாம். மற்றும் அத்தகைய அலுவலர்கள் மற்றும் பிற பணியாளர்களின் பணியூதியத்தையும் பிற பணிவரையரைகளையும் வரைக்கட்டு களையும் தீர்மானிக்கலாம்.

குழுவின பணியாளர் தொகுதி.

17. (1) விலங்குகளின்மீது பரிசோதனை செய்வதற்கு முந்தியோ, செய்யும்போதோ, அல்லது பிந்தியோ அவை தேவையற்ற வலி அல்லது துன்பத் திற்கு உட்படுத்தப்படவில்லை என்று உறுதிப்படுத்துவதற்குத் தேவைப்படலாகும் நடவடிக்கைகள் அனைத்தையும் எடுப்பது அக்குழுவின கடமையாகும் மற்றும் அந்த நோக்கத்திற்காக அது, இந்திய அரசிதழில் அறிவிக்கை வாயிலாக, முந்திய வெளியீட்டின் வரைக்கட்டுகளுக்கு உட்பட்டு, அத்தகைய பரிசோதனைகளை நடத்துவது தொடர்பாகத் தாம் பொருத்தமெனக் கருதலாகும் விதிகளை வகுக்க லாம்.

விலங்குகள் மீதான பரி சோதனைகள் தொடர்பான விதிகளைச் செய்வதற்கு குழுவின கடமைகளும், குழுவின அதிகாரமும்.

(1)இ குறிப்பாகவும், முன்சென்ற அதிகாரத்தின் பொதுப் பாங்கிற்குக் குந்தகமின்றியும், அத்தகைய விதிகள் பின்வரும் பொருட்பாடுகளுக்கு வகை செய்யலாம் ; அவையாவன :—

(அ) விலங்குகளின் மீது பரிசோதனை செய்வதற்காக நபர்களை அல்லது நிறுவனங்களைப் பதிவு செய்தல்;

(ஆ) விலங்குகளின்மீது பரிசோதனை செய்கிற நபர்கள் மற்றும் நிறுவனங்களால், குழுவின அனுப்பப்படவேண்டிய அறிக்கைகள் மற்றும் பிற தகவல்.

(2) குறிப்பாகவும், முன்சென்ற அதிகாரத்தின் பொதுப்பாங்கிற்குக் குந்தகமின்றியும், குழுவால் வகுக்கப்பட்ட விதிகள், பின்வரும் நோக்கங்களை அடைவதற்குத் திட்டமிடப்பட்டிருத்தல் வேண்டும், அதாவது :—

(அ) நிலையம் எதிலும் பரிசோதனைகள் செய்யப்படுகின்ற நேர்வுகளில், அவற்றிற்கான பொறுப்பு, நிலையத்தின் பொறுப்பைக் கொண் டுள்ளவரைச் சார்ந்ததாகிறது; மற்றும் ஒரு நிலையத்திற்கு வெளியே தனியார் களால் பரிசோதனை செய்யப்படுகின்ற நேர்வுகளில், தனியார்கள் இதற்கென தகுதியுடையவர்களாக இருக்கிறார்கள். மேலும் பரிசோதனைகள் அவர்களுடைய முழுப் பொறுப்பின் பேரில் செய்யப்படுகின்றன;

(ஆ) உரிய கவனத்துடனும் மனித நேயத்துடனும் செய்யப்படு கின்ற அறுவை சிகிச்சைகளை உள்ளடக்கிய பரிசோதனைகள், இயன்ற அளவுக்கு, விலங்குகள் வலியை உணர்வதைத் தடுப்பதற்குப் போதிய ஆற்றலுள்ள மயக்க மருந்துகளின் உதவியுடன் செய்யப்படுகின்றன

(இ) உடல் நலத்தைப் பெறுவதற்கு கடுமையான துன்பத்திற்கு உள்ளாகுமளவுக்கு காயமடைந்திருக்கிற விலங்குகள், மயக்கமருந்துகளின் உதவியோடு பரிசோதனைகள் செய்யப்படும்போது, உணர்வற்ற நிலையில் இருக்கும்போதே அழிக்கப்படுகின்றன;

(ஈ) விலங்குகளின் மீதான பரிசோதனை தவிர்க்கக்கூடிய இடத்தெல்லாம், சான்றாக புத்தகங்கள், மாதிரிகள், படச்சுருள்கள் மற்றும் அவை போன்ற பிற கற்பிக்கும் சாதனங்கள் இணையாகப் போதுமானவையாக இருக் கின்றது என்றால், மருத்துவப்பள்ளிகள், மருத்துவமனைகள், கல்லூரிகள் மற்றும் அவைபோன்ற இடங்களில் தவிர்க்கப்படுகின்றன;

(உ) கினியா பன்றிகள், முயல்கள், தவளைகள் மற்றும் எலிகள் போன்ற பரிசோதனைக்கான சிறிய விலங்குகள் மீது பரிசோதனை நடத்துவதன் மூலம் அதே விளைவுகளை அடைய இயலும்போது, பெரிய விலங்குகளின் மீதான பரிசோதனைகள் தவிர்க்கப்படுகின்றன;

(ஊ) உடலுழைப்புத் திறனைப்பெறும் நோக்கத்திற்காக, கூடுமான வரையில், பரிசோதனைகள் செய்யப்படுவதில்லை;

(எ) பரிசோதனைகள் செய்வதற்காகக் கருதப்பட்ட விலங்குகள், பரிசோதனைகளுக்கு முன்பும் பின்பும் உரியவாறு கவனிக்கப்படுகின்றன;

(ஏ) விலங்குகளின் மீது செய்யப்பட்ட பரிசோதனைகளைப் பொறுத்துத் தகுந்த பதிவுக்கட்டுகள் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

(3) இந்தப் பிரிவின்படி விதிகள் எவற்றையும் வகுக்குங்கால் (குழு அமைக்கப்பட்டிருக்கிற நோக்கங்களுக்கு ஒத்தவகையில்) மைய அரசு குழுவிற்குக் கொடுக்கலாகும் பணிப்புரைகள் வாயிலாக, அது வழி நடத்தப் படுதல் வேண்டும், மற்றும் ஈங்கிதனால் அத்தகைய பணிப்புரைகளை அளிப்பதற்கு மைய அரசு அதிகாரம் பெற்றிருக்கிறது.

(4) குழுவால் வகுக்கப்பட்ட விதிகள் அனைத்தும், நிலையங்களுக்கு வெளியே பரிசோதனைகள் செய்யும் தனியார்கள் அனைவரையும் மற்றும் பரிசோதனைகள் செய்யப்படுகின்ற நிலையங்களின் பொறுப்பைக் கொண்டுள்ளவர்களையும் கட்டுப்படுத்தும்.

நுழைவதற்கும் ஆய்வு செய்வதற்குமான அதிகாரம்.

18. குழுவினால் வகுக்கப்பட்ட விதிகளுக்கு இணங்கி நடப்பதை உறுதிப்படுத்தும் நோக்கத்திற்காக, நிலையம் அல்லது பரிசோதனைகள் செய்யப்படுகின்ற இடம் எதையும் ஆய்வு செய்வதற்கும், அத்தகைய ஆய்வின் விளைவாக அதற்கு அறிக்கை செய்வதற்கும், அதனுடைய அலுவலர்களில் எவருக்குமோ அல்லது பிற நபர் எவருக்குமோ அது எழுத்துவடிவில் அதிகாரமளிக்கலாம். அவ்வாறு அதிகாரம் அளிக்கப்பட்ட அலுவலர் அல்லது நபர் எவரும், —

(அ) தம்மால் தகுமானது என்று கருதப்பட்ட எந்த நேரத்திலும் நுழைந்து, விலங்குகள் மீது பரிசோதனைகள் நடத்தப்படுகின்ற நிலையம் அல்லது இடம் எதையும் ஆய்வு செய்யலாம்; மற்றும்

(ஆ) விலங்குகளின் மீதான பரிசோதனைகளைப் பொறுத்துத் தாம் வைத்துவரும் பதிவேடு எதையும் முன்னிடுமாறு நபர் எவரையும் வேண்டுகிறதல்லாம்.

விலங்குகளின் மீதான பரிசோதனைகளைத் தடை செய்வதற்கான அதிகாரம்.

19. பிரிவு 18இன்படியான ஏதேனும் ஆய்வின் விளைவாக அல்லது பிறவாறாக, அலுவலர் அல்லது பிற நபர் எவராலும் குழுவுக்குச் செய்யப்பட்ட அறிக்கையின் பேரில், பிரிவு 17இன்படி குழுவால் வகுக்கப்பட்ட விதிகள், விலங்கின்மீதான பரிசோதனைகளை நடத்தும் நபர் எவராலும் அல்லது நிலையம் எதனாலும் இணங்கி நடத்தப்படவில்லை என்று குழு தெளிவுறக் காணுமாயின், நபருக்கோ அல்லது நிலையத்துக்கோ அப்பொருட்பாட்டில் கேட்கப்படுவதற்கான ஒருவாய்ப்பை அளித்த பிறகு, குழு, ஆணை வாயிலாக, குறித்துரைக்கப்பட்ட ஒரு கால அளவிற்கோ அல்லது ஒரு காலவரையில்லாமலோ அத்தகைய பரிசோதனைகள் எவற்றையும் நடத்துவதிலிருந்து அந்த நபரையோ நிலையத்தையோ தடை செய்யலாம். அல்லது குழு சுமத்துவதற்குப் பொருத்தமெனக் கருதலாகும் சிறப்பு வரைக்கட்டுகளுக்கு உட்பட்டு, அத்தகைய பரிசோதனைகளை நடத்துவதற்கு அந்த நபரையோ அல்லது நிலையத்தையோ அனுமதிக்கலாம்.

தண்டனைகள்.

20. நபர் எவரும், —

(அ) பிரிவு 19இன்படி குழுவால் பிறப்பிக்கப்பட்ட ஆணை எதையும் மீறுவாராயின், அல்லது

(ஆ) அந்தப் பிரிவின்படி குழுவால் விதிக்கப்பட்ட வரைக்கட்டு எதையும் மீறுவாராயின்,

அவர், இருநூறு ரூபாய் வரை நீடிக்கலாகும் பணத்தண்டம் விதித்துத் தண்டிக்கப்படத்தக்கவராவார். மற்றும் நிலையம் எதிலும் மீறுகை அல்லது வரைக்கட்டின் மீறுகை நிகழ்ந்திருக்கும் இடத்து, நிலையத்தைப் பொறுப்பில் கொண்டுள்ளவர், குற்றச்செயல் புரிந்தவராகக் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும் மற்றும் அதற்கிணங்கத் தண்டிக்கப்படத்தக்கவராவார்.

அத்தியாயம் V

விதைபுரியும் விலங்குகள்

“காட்சிக்கு வைத்தல்”
“பயிற்சியளித்தல்”
ஆகியவை பொருள் வரையறை செய்யப்படுதல்.

21. இந்த அத்தியாயத்தில் “காட்சிக்கு வைத்தல்” என்பது, நுழைவுச்சீட்டு விற்பனை மூலம் பொதுமக்கள் அனுமதிக்கப்படுகிற கேளிக்கை எதிலும் காட்சிக்கு வைத்தல் என்றும், “பயிற்சியளித்தல்” என்பது, அத்தகைய ஏதேனும் பொருட் காட்சியின் நோக்கத்திற்காகப் பயிற்சியளித்தல் என்றும் பொருள்படும், மற்றும் “காட்சிக்கு வைப்பவர்”, “பயிற்சியளிப்பவர்” என்ற சொற்கள், முறையே தொடர்புடைய பொருள்களைக் கொண்டிருக்கும்.

22. நபர் எவரும்—

- (i) இந்த அத்தியாயத்தின் வகையங்களுக்கு இணங்கத் தம்மைப் பதிவு செய்திருந்தாலன்றி, வித்தைபுரியும் விலங்கு எதனையும்,
- (ii) மைய அரசு, அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை வாயிலாக, வித்தைபுரியும் ஒரு விலங்காகக் காட்சிக்கு வைக்கப்படுதலோ பயிற்சியளித்தலோ ஆகாது என்று குறித்துரைக்கலாகும் விலங்கு எதையும் வித்தைபுரியும் ஒரு விலங்காக

வித்தைபுரியும் விலங்குகளின் காட்சி மற்றும் பயிற்சியின் பேரிலான கட்டுப்பாடு.

காட்சிக்கு வைத்தலோ அதற்குப் பயிற்சியளித்தலோ ஆகாது.

23. (1) வித்தைபுரியும் விலங்கு எதையும் காட்சிக்கு வைக்க அல்லது அதற்குப் பயிற்சியளிக்க விரும்புகிற ஒவ்வொருவரும், வகுத்துரைக்கப்பட்ட படிவத்தில், வகுத்துரைக்கப்பட்ட அதிகார அமைப்புக்கு, வகுத்துரைக்கப்பட்ட கட்டணத்தைச் செலுத்தி விண்ணப்பம் செய்வதன் பேரில், இந்த அத்தியாயத்தின்படி நீதிமன்றத்தால் பிறப்பிக்கப்பட்ட ஓர் ஆணை காரணமாக, அவ்வாறு பதிவு செய்யப்படுவதற்கு உரிமை கொண்டவரல்லர் என்றாலன்றி, இந்தச் சட்டத்தின்படி பதிவு செய்துகொள்ளுதல் வேண்டும்.

பதிவு செய் தலுக்கான தடைமுறை.

(2) இந்த அத்தியாயத்தின்படி பதிவு செய்யப்படுவதற்கான ஒரு விண்ணப்பம், விலங்குகளைப் பற்றியதும், வகுத்துரைக்கப்படும் விலங்குகள், காட்சிக்கு வைக்கப்படுகிற அல்லது பயிற்சியளிக்கப்படுகிற நிகழ்ச்சிகளின் பொது இயல்பு பற்றியதுமான விவரங்களைக் கொண்டிருத்தல் வேண்டும். மற்றும் அவ்வாறு கொடுக்கப்பட்ட விவரங்கள், வகுத்துரைக்கப்பட்ட அதிகார அமைப்பால் பேணப்படுவதும் பதிவேட்டில் பதிவு செய்யப்படுதல் வேண்டும்.

(3) வகுத்துரைக்கப்பட்ட அதிகார அமைப்பு, தன்னால் பேணப்பட்டு வரும் பதிவேட்டில் எவருடைய பெயர் காணப்படுகிறதோ அவர் ஒவ்வொருவருக்கும் பதிவேட்டில் பதிவு செய்யப்பட்ட விவரங்களைக் கொண்டிருக்கும் வகுத்துரைக்கப் பட்ட படிவத்திலுள்ள பதிவு உறுதிச்சான்று ஒன்றைக் கொடுத்தல் வேண்டும்.

(4) இந்த அத்தியாயத்தின்படி வைத்துவரப்படும் பதிவேடு ஒவ்வொன்றும், வகுத்துரைக்கப்பட்ட கட்டணத்தைச் செலுத்தியதன் பேரில், தகவான அனைத்து நேரங்களிலும் ஆய்வுக்காக அணுகத்தக்க வகையில் தடையின்றி வைக்கப்படுதல் வேண்டும், மற்றும் நபர் எவரும், வகுத்துரைக்கப்பட்ட கட்டணத்தைச் செலுத்தியதன் பேரில், அதனுடைய படிவளைப் பெறுவதற்கோ அதிலிருந்து எடுகுறிப்புகளை எடுப்பதற்கோ உரிமை கொண்டவர் ஆவார்.

(5) எவருடைய பெயர் பதிவேட்டில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறதோ அந்த நபர் எவரும், இந்தச் சட்டத்தின்படி நீதிமன்றம் எதனாலும் பிறப்பிக்கப்பட்ட ஆணை எதனின் வகையங்களுக்கும் உட்பட்டு, தன்னைக் குறித்து பதிவேட்டில் பதிவு செய்யப்பட்ட விவரங்களை மாற்றம் செய்யும் நோக்கத்திற்காக, விண்ணப்பம் ஒன்றைச் செய்வதன்பேரில், அவ்வாறு மாற்றம் செய்வதற்கு உரிமை கொண்டவர் ஆவார். மற்றும் அத்தகைய விவரங்கள் எவையும், அவ்வாறு மாற்றம் செய்யப்பட்டிருக்குமிடத்து, தற்போதுள்ள உறுதிச்சான்று அறவு செய்யப்பட்டு புதிய உறுதிச்சான்று வழங்கப்படுதல் வேண்டும்.

24. (1) காவல் துறை அலுவலர் ஒருவரால் அல்லது பிரிவு 23இல் சுட்டப் பட்ட வகுத்துரைக்கப்பட்ட அதிகார அமைப்பால் எழுத்து வடிவில் அதிகாரம் அளிக்கப்பட்ட ஓர் அலுவலரால் செய்யப்பட்ட முறையீடு ஒன்றின்பேரில், வித்தை புரியும் ஏதேனும் விலங்கின் பயிற்சி அல்லது காட்சி, தேவையற்ற வலி அல்லது துன்பம் சேர்ந்ததாயிருக்கின்றது என்றும், அது தடை செய்யப்படுதல் வேண்டும் அல்லது வரைக்கட்டுகளுக்கு உட்பட்டு மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுதல் வேண்டும் என்றும் குற்றவியல் நடுவர் எவரும் தெளிவுறக் காணும் வகையில் மெய்ப்பிக்கப் பட்டிருக்கிறவிடத்து, எந்த நபரைப் பொறுத்து முறையீடு செய்யப்பட்டிருக்கிறதோ அவருக்கு எதிராக ஆணையில் குறித்துரைக்கப்படுகிற பயிற்சியை அல்லது காட்சியைத் தடை செய்தோ அல்லது அது தொடர்பாக அத்தகைய வரைக்கட்டு களை விதித்தோ, நீதிமன்றம் ஓர் ஆணையைப் பிறப்பிக்கலாம்.

வித்தைபுரியும் விலங்குகளின் காட்சியையும், பயிற்சியையும் தடை செய் வதற்கோ கட்டுப்படுத்து வதற்கோ நீதி மன்றத்திற் குள்ள அதிகாரம்.

(2) இந்தப் பிரிவின்படி எந்த நீதிமன்றத்தால் ஆணைபிறப்பிக்கப் பட்டதோ அந்த நீதிமன்றம் எதுவும். ஆணை பிறப்பிக்கப்பட்ட பிறகு, கூடிய விரைவில், எவருக்கெதிராக ஆணை பிறப்பிக்கப்பட்டதோ அவர் பதிவுசெய்துள்ள அதிகார அமைப்புக்கு, ஆணையின்படி ஒன்றை அனுப்புமாறு செய்தல் வேண்டும். மற்றும் ஆணையின் விவரங்களை அவர் வைத்திருக்கும் உறுதிச்சான்றின்மீது மேற்குறிப்பாக எழுதுமாறு செய்தல் வேண்டும், மற்றும் மேற்குறிப்பு எழுதப்படும் நோக்கங்களுக்காக, நீதிமன்றத்தால் அவ்வாறு கோரப்படுவதன்பேரில், அவர் தம்முடைய உறுதிச்சான்றை முன்னிடுதல் வேண்டும், மற்றும் இந்தப் பிரிவின்படி வகுத்துரைக்கப்பட்ட எந்த அதிகார அமைப்புக்கு ஆணையின்படி ஒன்று அனுப்பப் பட்டதோ அந்த அதிகார அமைப்பு அந்தப் பதிவேட்டில் ஆணை பற்றிய விவரங் களைப் பதிவு செய்தல் வேண்டும்.

வளாகங்களில்
நுழைவதற்கு
அதிகாரம்.

25. (1) பிரிவு 23இல் சுட்டப்பட்ட வகுத்துரைக்கப்பட்ட அதிகார அமைப்பால் எழுத்து வழி அதிகாரமளிக்கப்பட்ட நபர் எவரும், மற்றும், துணை ஆய்வாளர் நிலைக்குக் குறையாத காவல்துறை அலுவலர் எவரும்,—

- (அ) எந்த வளாகங்களில் வித்தைபுரியும் விலங்குகள் எவற்றிற்கும் பயிற்சியளிக்கப்படுகின்றனவோ அல்லது அவை காட்சிக்கு வைக்கப்படுகின்றனவோ அல்லது பயிற்சிக்காக அல்லது காட்சிக்காக வைத்துவரப்படுகின்றனவோ அல்லது அத்தகைய விலங்குகள் எவையும் காணப்படுகின்றனவோ அந்த வளாகங்களில் தகவான எல்லா நேரங்களிலும் நுழைந்து ஆய்வு செய்யலாம்;
- (ஆ) வித்தைபுரியும் விலங்குகளுக்குப் பயிற்சியளிப்பவர் அல்லது அதைக் காட்சிக்கு வைப்பவர் என்று தாம் நம்பக் காரணம் பெற்றிருக்கிற நபர் எவரையும் அவருடைய பதிவு உறுதிச் சான்றை முன்னிடுமாறு வேண்டுமென்றால்,

(2) உட்பிரிவு (1)இல் சுட்டப்பட்ட நபர் அல்லது காவல்துறை அலுவலர் எவரும், வித்தைபுரியும் விலங்குகளின் பொது நிகழ்ச்சி ஒன்று நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் போது, பொது மேடை மீது அல்லது அப்படியும் செல்வதற்கு இந்தப் பிரிவின்படி உரிமை கொண்டவர் ஆகார்.

குற்றச்
செயல்கள்.

26. நபர் எவரும்—

- (அ) இந்த அத்தியாயத்தின்படி பதிவு செய்யப்படாதிருந்து வித்தை புரியும் விலங்கு எதையும் காட்சிக்கு வைப்பாராயின் அல்லது அதற்குப் பயிற்சியளிப்பாராயின், அல்லது
- (ஆ) இந்தச் சட்டத்தின்படி பதிவு செய்யப்பட்டிருந்து, ஆனால் வித்தைபுரியும் எந்த விலங்குகளைப் பொறுத்து அல்லது எந்த முறையைப் பொறுத்து, அவர் பதிவு செய்து கொள்ளவில்லையோ அந்த விலங்கு எதையும் அந்த முறையில் காட்சிக்கு வைப்பாராயின், அல்லது அதற்குப் பயிற்சியளிப்பாராயின், அல்லது
- (இ) பிரிவு 22இன் கூறு (ii)இன்படி பிறப்பிக்கப்பட்ட ஓர் அறிக்கையின் காரணத்தால் வித்தைபுரியும் விலங்காகப் பயன்படுத்தக் கூடாத விலங்கு எதையும், வித்தைபுரியும் விலங்காகக் காட்சிக்கு வைப்பாராயின், அல்லது அதற்குப் பயிற்சியளிப்பாராயின், அல்லது
- (ஈ) நுழைவதையும், ஆய்வு செய்வதையும் குறித்த இந்தச் சட்டத்தின் படியான அதிகாரங்களைச் செலுத்துவதில், பிரிவு 25இல் சுட்டப்பட்ட நபர் அல்லது காவல் அலுவலர் எவரையும் தடுப்பாராயின், அல்லது வேண்டுமென்றே காலந்தாழ்த்துவாராயின், அல்லது
- (உ) அத்தகைய ஆய்வைத் தவிர்க்கும் நோக்கத்துடன் விலங்கு எதையும் மறைத்து வைப்பாராயின், அல்லது
- (ஊ) இந்தச் சட்டத்தின்படி பதிவு செய்யப்பட்டவராக இருந்து கொண்டு, இந்தச் சட்டத்தின்படியான அவருடைய உறுதிச் சான்றை முன்னிடுவதற்கு இந்தச் சட்டத்தினை ஒட்டி உரிய வாறு வேண்டுமென்றதன் பேரில் அவ்வாறு செய்வதற்குத் தகவான காரணம் இன்றித் தவறுவாராயின், அல்லது
- (எ) இந்தச் சட்டத்தின்படி பதிவு செய்யப்படுவதற்கு உரிமை கொண்டவராக இராதபோது, அவ்வாறு பதிவு செய்வதற்காக விண்ணப்பிப்பாராயின்

அவர், குற்றத்தீர்ப்பளிக்கப்பட்டதன் பேரில், ஐந்தாறு ரூபாய் வரை நீடிக்கலாகும் பணத்தண்டமோ அல்லது மூன்று மாதம் வரை நீடிக்கலாகும் சிறைத்தண்டனையோ அல்லது இரண்டுமோ விதித்துத் தண்டிக்கப்பட்டத்க் வராவார்.

விலக்குகள்.

27. இந்த அத்தியாயத்தில் அடங்கியுள்ள எதுவும்—

- (அ) படைத்துறை அல்லது காவல்துறையின் உண்மையான நோக்கங்களுக்காக விலங்குகளுக்குப் பயிற்சியளிப்பதற்கு, அல்லது

(ஆ) விலங்கியல் பூங்கா எதிலும் அல்லது கல்வி அல்லது அறிவியல் நோக்கங்களுக்காக, விலங்குகளைக் காட்சிக்கு வைப்பதைத் தன்னுடைய முதன்மையான நோக்கமாகக் கொண்டிருக்கிற கழகம் அல்லது சங்கம் எதனாலும் பேணிவரப்படுகிற விலங்குகள் எவற்றிற்கும்

பொருந்தாது.

அத்தியாயம் VI

பல்வகை

28. இந்தச் சட்டத்தில் அடங்கியுள்ள எதுவும், ஏதேனும் இனத்தினரின் சமயத்தால் கோரப்படும் முறையில் விலங்கு எதையும் கொல்லுவதை ஒரு குற்றச் செயலாக ஆக்காது.

சமயத்தால் வகுத்துரைக்கப் பட்ட கொல்லும் முறை குறித்த கார்ப்பு.

29. (1) ஏதேனும் விலங்கின் சொந்தக்காரர், இந்தச் சட்டத்தின்படி குற்றச் செயல் எதனையும் செய்தவராகக் காணப்படுவாராயின், அதற்காக அவருக்குக் குற்றத்தீர்ப்பளிக்கப்பட்டதன் பேரில் நீதிமன்றம், தான் பொருத்தமெனக் கருதுமாயின், பிற தண்டனை எதனோடுங்கூட, எந்த விலங்கைப் பொறுத்து அந்தக் குற்றச் செயல் செய்யப்பட்டதோ அந்த விலங்கு, அச்சிற்குத் தண்ட இழப்பாக்கப்படுதல் வேண்டும் என்று ஆணை பிறப்பிக்கலாம், மற்றும் அதற்கு மேலும் விலங்கிற்கு வகை செய்வது குறித்து, சூழ்நிலைகளுக்கேற்ப தான் பொருத்தமென கருதுகிற ஆணைகளைப் பிறப்பிக்கலாம்.

குற்றத்தீர்ப்பளிக்கப்பட்ட நபர்களுடைய உடைமையுரிமையை இழக்கச் செய்வதற்கு நீதிமன்றத்திற்குள்ளுள்ள அதிகாரம்.

(2) விலங்கானது, சொந்தக்காரரிடம் விட்டுவைக்கப்பட்டால், அது பெரும்பாலும் மேற்கொண்டும் கொடுமைக்கு உள்ளாகக் கூடும் என்று சான்றின் வாயிலாகக் காட்டப்பட்டாலன்றி, இந்தச் சட்டத்தின்படியான முந்தைய குற்றத்தீர்ப்பு குறித்து அல்லது சொந்தக்காரரின் பண்பு குறித்து அல்லது பிறவாறு அந்த விலங்கினை நடத்துவது குறித்து உட்பிரிவு (1)இன்படியான ஆணை எதுவும் பிறப்பிக்கப்படுதல் ஆகாது.

(3) உட்பிரிவு (1)இல் அடங்கியுள்ள வகையங்களுக்குக் குந்தகமின்றி, நீதிமன்றம், இந்தச் சட்டத்தின்படி ஒரு குற்றச் செயலுக்காக குற்றத்தீர்ப்பளிக்கப் பட்ட ஒருவர், நிரந்தரமாகவோ ஆணையில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட கால அளவின் போதோ, எவ்வகைப்பட்டதுமான விலங்கு எதையும், அல்லது நீதிமன்றம் பொருத்தமென கருதுகிறவாறு ஆணையில் குறிப்பிடப்பட்ட இனம் அல்லது வகைகளைச் சார்ந்த விலங்கு எதையும், பாதுகாப்பில் வைத்திருப்பதிலிருந்து தடை செய்யப்படுதல் வேண்டும் என்று ஆணை பிறப்பிக்கலாம்.

(4) (அ) மேற்சொன்ன நபரின் பாதுகாப்பில் இருக்கும் விலங்கானது, பெரும்பாலும் கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்படக்கூடும் என்று சான்று வாயிலாகக் காட்டப்பட்டிருந்தாலன்றி, முந்தைய குற்றத்தீர்ப்பு குறித்து அல்லது மேற்சொன்ன நபரின் பண்பு குறித்து அல்லது எந்த விலங்கு தொடர்பாக அவர் குற்றத்தீர்ப்பளிக்கப்பட்டுள்ளாரோ அந்த விலங்கைப் பிறவாறு நடத்தும் முறை குறித்து.

(ஆ) எந்த முறையீட்டின் பேரில் குற்றத்தீர்ப்பளிக்கப்பட்டதோ அந்த முறையீட்டில், குற்றஞ்சுமத்தப்பட்டவருக்குக் குற்றத் தீர்ப்பளிக்கப் பட்டதன் பேரில், மேற்சொன்னவாறு ஓர் ஆணை பிறப்பிக்கப் படக்கோருவது முறையீட்டின் உட்கருத்தாக உரைக்கப் பட்டிருந்தாலன்றி, மற்றும்

(இ) எந்த விலங்கு பொறுத்து குற்றத்தீர்ப்பளிக்கப்பட்டதோ அந்த விலங்கு எதையும் வைத்திருப்பதற்கு அப்போதைக்குச் செல்லாற்றலிலுள்ள உரிமை தேவைப்படுகிற பகுதியில் சட்டத்தின்படி குற்றத்தீர்ப்பளிக்கப்பட்ட குற்றச்செயல் செய்யப்பட்டிருந்தாலன்றி

உட்பிரிவு (3)இன்படியான ஆணை எதுவும் பிறப்பிக்கப்படுதல் ஆகாது.

(5) அப்போதைக்குச் செல்லாற்றலிலுள்ள சட்டம் எதிலும் மாறான எதுவும் அடங்கியிருந்தபோதிலும், எந்த நபரைப் பொறுத்து, உட்பிரிவு (3)இன் படி ஓர் ஆணை பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அந்த நபர் என்றும், ஆணையின் வகையங்களுக்கு மாறாக விலங்கு எதையும் பாதுகாப்பில் வைத்திருப்பதற்கு உரிமை உடையவர் ஆகார், மற்றும் அவர் ஆணை எதனின் வகையங்களையும் மீறுவாராயின், அவர், நூறு ரூபாய் வரை நீடிக்கலாகும் பணத் தண்டமோ, புன்று மாதம் வரை நீடிக்கலாகும் சிறைத் தண்டனையோ அல்லது இரண்டுமோ விதித்துத் தண்டிக்கப்படத் தக்கவராவார்.

(6) உட்பிரிவு (3)இன்படி ஆணையொன்றைப் பிறப்பித்துள்ள நீதிமன்றம் எதுவும், எந்த நேரத்திலும், அது தானாக முற்பட்டோ இதன் பொருட்டு செய்யப்பட்ட விண்ணப்பத்தின் பேரிலோ அந்த ஆணையைத் தள்ளாடி செய்யலாம் அல்லது மாற்றமைவு செய்யலாம்.

குறித்த சில
நேர்வுகளில்
குற்றச் செயல்
குறித்த துணிபு.

30. பிரிவு 11இன் உட்பிரிவு (1)இன்கூறு (ஒள)இன் வகையங்களுக்கு மாறாக, ஒரு வெள்ளாடு, பசு அல்லது அவற்றினுடைய குட்டிகளைக் கொல்லுகிற குற்றச் செயலைச் செய்ததாக நபர் எவரும் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டு, அந்தக் குற்றம் செய்ததாகச் சொல்லப்படுகின்ற நேரத்தில், அந்த நபர் இந்தப் பிரிவில் சட்டப்பட்டுள்ளபடி அத்தகைய ஏதேனும் விலங்கின் தோலை, அதனோடு இணைந்துள்ள தலையினுடைய தோல் பகுதி எதனுடனும் தம் உடைமையில் கொண்டிருந்தார் என்று மெய்ப்பிக்கப்பட்டிருக்குமாயின், மாறானது மெய்ப்பிக்கப்படும் வரையில், அத்தகைய விலங்கு கொடுமையான முறையில் கொல்லப்பட்டது என்று துணிவு கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.

கைதுசெய்யப்
படத்தக்க
குற்றச்
செயல்கள்.

31. குற்றவியல் நெறிமுறைத் தொகுப்புச் சட்டம், 1898இல் அடங்கியுள்ள எது எவ்வாறிருப்பினும், பிரிவு 11இன் உட்பிரிவு (1)இன் கூறு (ஒள) அல்லது கூறு (ங) அல்லது கூறு (ச) வின்படி அல்லது பிரிவு 12இன்படி தண்டிக்கப்படத்தக்க குற்றச்செயல் ஒன்று, அந்தத் தொகுப்புச் சட்டத்தின் பொருளின்படி கைதுசெய்யத்தக்க குற்றச்செயல் ஆகும்.

சோதனை
யிடுவதற்கும்
கைப்பற்று
வதற்குமான
அதிகாரங்கள்.

32. (1) துணை ஆய்வாளரின் படிநிலைக்குக் குறையாத ஒரு காவல் அலுவலரோ இதன் பொருட்டு மாநில அரசால் அதிகாரமளிக்கப்பட்டவர் எனருமோ, பிரிவு 30இல் சட்டப்படுத்தி இருக்கிற விலங்கு எதையும் பொறுத்து, பிரிவு 11இன் உட்பிரிவு (1)இன் கூறு (ஒள)இன்படி குற்றச்செயல் ஒன்று, எந்த இடத்திலும் செய்யப்படுகிறது அல்லது செய்யப்படவிருக்கிறது அல்லது செய்யப்பட்டிருக்கிறது அல்லது நபர் எவரும், அத்தகைய விலங்கின் தோலை அதனோடு இணைந்துள்ள தலையினுடைய தோலின் பகுதி எதனுடனும் உடைமையில் கொண்டிருக்கிறார் என்று நம்புவதற்குக் காரணம் பெற்றிருப்பாராயின், அவர் அத்தகைய இடத்தில் அல்லது அத்தகைய தோல் எதுவும் இருக்கிறது என்று தான் நம்புவதற்குக் காரணம் பெற்றிருக்கிற இடம் எதிலும் நுழைந்து சோதனையிடலாம், மற்றும் அத்தகைய தோலினை அல்லது அந்தக் குற்றச்செயல் செய்வதில் பயன்படுத்தப்பட்ட அல்லது பயன்படுத்தக் கருதப்பட்ட உருப்படி அல்லது பொருள் எதையும் கைப்பற்றலாம்.

(2) துணை ஆய்வாளரின் படிநிலைக்குக் குறையாத ஒரு காவல் அலுவலரோ இதன் பொருட்டு மாநில அரசால் அதிகாரமளிக்கப்பட்ட எனருமோ, அவருடைய அதிகாரவரம்பன் எல்லைக்குள்ளேயே இருக்கும் விலங்கு எதன்மீதும் பூக்கா அல்லது தூம்தேவ் அல்லது பிரிவு 12இல் சட்டப்பட்ட தன்மையதான பிற செயற்பாடு எதுவும் அப்போது தான் செய்யப்பட்டுக்கொண்டிருக்கிறது அல்லது செய்யப்படுகிறது என்று நம்புவதற்குத் தாம் காரணம் பெற்றிருப்பாராயின், அத்தகைய விலங்கு இருப்பதாகத் தாம் நம்புவதற்குக் காரணம் பெற்றிருக்கிற இடம் எதிலும் நுழைந்து விலங்கைக் கைப்பற்றலாம்; மேலும் விலங்கு கைப்பற்றப்பட்டிருக்கிற பகுதியைப் பொறுப்பில் கொண்டுள்ள கால்நடை (மருத்துவ) அலுவலரால் பரிசோதனை செய்யப்படுவதற்காக அதை முன்னிலைப்படுத்தலாம்.

சோதனைக்
கட்டளைகள்.

33. (1) முதல் வகுப்பு அல்லது இரண்டாம் வகுப்புக் குற்றவியல் நடுவர் அல்லது மாகாணக் குற்றவியல் நடுவர் அல்லது உட்கோட்டக் குற்றவியல் நடுவர் அல்லது ஒரு காவல் துறை ஆணையர் அல்லது காவல்துறை மாவட்டக் கண்காணிப்பாளர், எழுத்துவழித்தகவலைப் பெற்றதன் பேரிலும் அவர் தேவையெனக்கருதுகிற விசாரணையைச் செய்த பின்பும், இந்தச் சட்டத்தின்படி ஒரு குற்றச்செயல் இடம் எதிலும் செய்யப்படுகிறது அல்லது செய்யப்படவிருக்கிறது அல்லது செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்று தான் நம்புவதற்குக் காரணம் பெற்றிருப்பாராயின், அவர், தாமாகவே நுழைந்து சோதனையிடலாம் அல்லது ஆய்வாளர் படிநிலைக்குக் குறையாத காவல் துறை அலுவலர் எவரும், அந்த இடத்தில் நுழைந்து சோதனையிடுவதற்கு தமது கட்டளைமூலம் அதிகாரமளிக்கலாம்.

(2) சோதனைகள் தொடர்பாக, குற்றவியல் நெறிமுறைத் தொகுப்புச் சட்டம், 1898இன் வகையங்கள், எந்த அளவுக்குப் பொருந்தத்தக்கனவாகச் செய்யப்படக்கூடுமோ அந்த அளவுக்கு அந்த வகையங்கள், இந்தச் சட்டத்தின் படியான சோதனைகளுக்கும் பொருந்துதல் வேண்டும்.

(2/1898)

சோதனைக்காக
கைப்பற்று
வதற்கான
பெது
அதிகாரம்.

34. இந்தச் சட்டத்திற்கு எதிராக, விலங்கு எதையும் பொறுத்து ஒரு குற்றச் செயல் செய்யப்பட்டுள்ளது அல்லது செய்யப்படுகிறது என்று நம்புவதற்குக் காரணம் பெற்றிருக்கிற காவலரின் படிநிலைக்கு மேல்நிலையிலுள்ள காவல்துறை அலுவலர் எவரும் அல்லது இதன் பொருட்டு மாநில அரசால் அதிகாரமளிக்கப்பட்ட நபர் எவரும், தம்முடைய கருத்தின்படி குற்றவியல் வேண்டுறுத்துமாயின், அந்த விலங்கைக் கைப்பற்றலாம், மற்றும் மிக அருகிலுள்ள குற்றவியல் நடுவரால் அல்லது வகுத்துரைக்கப்படலாகும் கால்நடை மருத்துவ அலுவலரால்

பரிசோதிக்கப்படுவதற்காக அதை முன்னிலைப்படுத்தலாம், மற்றும் அத்தகைய காவல்துறை அலுவலர் அல்லது அதிகாரமளிக்கப்பட்ட நபர், அந்த விலங்கைக் கைப்பற்றுகிற போது, அதனைப் பொறுப்பில் கொண்டுள்ளவரை பரிசோதனை செய்யும் இடத்திற்கு அதனோடு வருமாறு வேண்டுமென்றுத்தலாம்.

35. (1) மாநில அரசானது, எந்த விலங்குகளைப் பொறுத்து இந்தச் சட்டத்திற்கு எதிராக குற்றச்செயல்கள் செய்யப்பட்டிருக்கின்றனவோ அந்த விலங்குகளின் சிகிச்சைக்காகவும் கவனிப்பிற்காகவும், பொது அல்லது சிறப்பு ஆணை வாயிலாக, மருத்துவச் சாலைகளை அமைக்கலாம் மற்றும் குற்றவியல் நடுவர் முன்பு விலங்கு எதனையும் முன்னிலைப்படுத்தும்வரை, அதை அங்கு பாதுகாப்பில் வைப்பதற்கு அதிகாரம் அளிக்கலாம்.

விலங்கு
களுக்கான
சிகிச்சையும்
கவனிப்பும்.

(2) இந்தச் சட்டத்திற்கு எதிரான ஒரு குற்றச்செயலுக்காக, எந்தக் குற்றவியல் நடுவர் முன்பு குற்றவழக்குத் தொடங்கப்பட்டுள்ளதோ அந்தக் குற்றவியல் நடுவர், தொடர்புடைய விலங்கு, அதனுடைய வழக்கமான வேலையை செய்வதற்குத் தகுதியுடையதாகும் வரை, அல்லது வெளியனுப்புவதற்குப் பிறவாறு தகுதியுடையதாகும் வரை, அதற்கு சிகிச்சையும் கவனிப்பும் ஒரு மருத்துவ சாலையில் அளிக்கப்படவேண்டுமென்று அல்லது ஒரு பிஞ்சிராபோலுக்கு (Pinjrapole) அனுப்பப்படவேண்டுமென்று விலங்கு எந்த இடத்தில் காணப்பட்டதோ அந்த இடத்தைப் பொறுப்பில் கொண்டுள்ள கால்நடை மருத்துவ அலுவலர் அல்லது இந்தச் சட்டத்தின்படி பிறப்பிக்கப்பட்ட விதிகளால் இதன்பொருட்டு அதிகாரமளிக்கப்படலாகும் பிற கால்நடை மருத்துவ அலுவலர், அது குணப்படுத்தப்பட முடியாதபடி இருக்கிறது அல்லது வேதனை அளிக்காமல் அகற்றப்படமுடியாதபடி இருக்கிறது என்று உறுதிச்சான்றளித்தால் அது அழிக்கப்பட வேண்டுமென்று பணிக்கலாம்.

(3) ஒரு மருத்துவச் சாலைக்குக் கவனிப்பிற்காகவும், சிகிச்சைக்காகவும் அனுப்பப்பட்ட விலங்கு, பிஞ்சிராபோலுக்கு அனுப்பப்படவேண்டுமென்று அல்லது அது அழிக்கப்படவேண்டுமென்று குற்றவியல் நடுவர் பணித்தாலன்றி, அந்த இடத்தைப் பொறுப்பில் கொண்டுள்ள கால்நடை மருத்துவ அலுவலரால் அல்லது இதன் பொருட்டு இந்தச் சட்டத்தின்படி பிறப்பிக்கப்பட்ட விதிகளால் அதிகாரமளிக்கப்படலாகும் பிற கால்நடை மருத்துவ அலுவலரால் அது விடுவிக்கப்படுவதற்காக அளிக்கப்பட்ட உறுதிச்சான்றின் பேரில் தவிர, அத்தகைய இடத்திலிருந்து விடுவிக்கப்படுதல் ஆகாது.

(4) ஒரு மருத்துவசாலைக்கு அல்லது பிஞ்சிராபோலுக்கு விலங்கைக் கொண்டு செல்வதற்கும், ஒரு மருத்துவச் சாலையில் அதனைப் பேணுவதற்கும் அதற்குச் சிகிச்சையளிப்பதற்கும் ஆகும் செலவு, மாவட்டக் குற்றவியல் நடுவரால் அல்லது மாகாண நகரங்களில் காவல்துறை ஆணையரால் வகுத்துரைக்கப்படும் வீதங்களுக்கிணங்க சொந்தக்காரரால் செலுத்தப்படுதல் வேண்டும் :

வரம்புரையாக : விலங்கின் சொந்தக்காரருடைய ஏழ்மைநிலை காரணமாக, அந்த விலங்கின் சிகிச்சைக்காக கட்டணம் எதுவும் செலுத்தப்பட வேண்டியதில்லை என குற்றவியல் நடுவர் ஆணையிட்டால், அவ்வாறே கட்டணம் எதுவும் செலுத்த வேண்டியதில்லை.

(5) உட்பிரிவு (4)இன்படி ஒரு விலங்கின் சொந்தக்காரரால் செலுத்தத் தக்க தொகை எதுவும். நிலவருவாய் நிலுவைபோன்ற அதே முறையில் வசூலிக்கப்படலாம்.

(6) ஒரு மாவட்டக் குற்றவியல் நடுவர், குறித்துரைக்கலாகும் காலத்திற்குள் ஒரு சொந்தக்காரர் அந்த விலங்கை அகற்ற மறுத்தால் அல்லது அகற்றாது அசட்டையாக இருந்தால், குற்றவியல் நடுவர், அந்த விலங்கு விற்கப்பட்டு, அந்த விற்பனைத் தொகை, அந்த விலங்கை அகற்றுவதற்காக செய்ய நேர்ந்த செலவுத் தொகைக்காக பயன்படுத்தப்படலாம் என்று ஆணையிடலாம்.

(7) அத்தகைய விற்பனைத் தொகையில் உபரி எதுவுமிருப்பின், அது, விற்பனைத் தேதியிலிருந்து இரண்டு மாதங்களுக்குள் சொந்தக்காரரால் வீண்ணப்பம் செய்யப்படுவதன்பேரில் அவருக்குச் செலுத்தப்படலாம்.

36. இந்தச் சட்டத்திற்கு எதிரான குற்றச்செயலுக்கான குற்றவழக்கு ஒன்று, அந்தக் குற்றச்செயல் செய்யப்பட்டதிலிருந்து முன்று மாதம் கழிந்த பின்பு, தொடுக்கப்படுதல் ஆகாது.

குற்ற
வழக்குகள்
தொடர்
வதற்கான
காலவரம்பு.

37. மைய அரசு, அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை வாயிலாக, இந்தச் சட்டத்தின்படி அதனால் செலுத்தத்தக்க அதிகாரங்கள் அனைத்தும் அல்லது அவற்றுள் எவையும், அது சுமத்துவதற்குப் பொருத்தமெனக் கருதலாகும் வரைக்கட்டுகளுக்கு உட்பட்டு, மாநில அரசு எதனாலும் கூட செலுத்தத்தக்கது என பணிக்கலாம்.

அதிகாரங்களை
ஒப்படைவு
செய்தல்.

38. (1) மைய அரசு, அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை விதிகளை வாயிலாகவும், முந்தைய வெளியீட்டின் வரைக்கட்டுகளுக்கு உட்பட்டும், இந்தச் சட்டத்தின் நோக்கங்களை நிறைவேற்றுவதற்கான விதிகளை வகுக்கலாம். அதிகாரம்.

(2) குறிப்பாகவும், முன்சென்ற அதிகாரத்தின் பொதுப்பாங்கிற்குக் குந்தகமின்றியும், மைய அரசானது, பின்வரும் பொருட்பாடுகள் அனைத்திற்கும் அல்லது அவற்றுள் எவற்றிற்கும் வகைசெய்கிற விதிகளை வகுக்கலாம்:—

(அ) வாரிய உறுப்பினர்களின் பணி வரைக்கட்டுகள், அவர்களுக்குச் செலுத்தத்தக்க படித்தொகைகள், அவர்கள் அதிகாரங்களைச் செலுத்தும் மற்றும் செயற்பணிகளை ஆற்றும் முறை;

(அஅ) மாநகராட்சி மன்றங்களைச் சார்பாற்றம் செய்யும் நபர்கள், பிரிவு 5இன் உட்பிரிவு (1)இன் (உ) கூறினபடி தேர்ந்தெடுக்கப்படவேண்டிய முறை;

(ஆ) (பயண்களின் எடையால் ஏற்படும் சுமை எதுவும் உள்ளடங்கலாக) விலங்கு எதுவாலும் சுமந்து செல்லப்படவேண்டிய அல்லது இழுத்துச் செல்லப்பட வேண்டிய சுமையின் உயர் அளவு;

(இ) விலங்குகள் நெருக்கமாக இருப்பதைத் தடுப்பதற்காகப் பின்பற்றப்பட வேண்டிய வரைக்கட்டுகள்;

(ஈ) எந்த வகையையும் சார்ந்த விலங்குகள் எந்தக் காலத்தின்போது, எந்த மணி நேரங்களுக்கிடையே சுமைகளை இழுக்கப்பயன்படுத்தப்படக்கூடாதோ அந்தக் காலமும், மணி நேரங்களும்;

(உ) விலங்குகளைக் கொடுமைப்படுத்துவதாக அமையும் கடிவாளம் அல்லது சேணம் எதனையும் பயன்படுத்துவதைத் தடுத்தல்;

(உஅ) பிரிவு 11இன் உட்பிரிவு (3) இன் கூறு (ஆ) வில் சுட்டப்பட்டவாறு வெறிநாய்களை அழிக்கும் பிறமுறைகள்;

(உஆ) வேதனையுண்டாக்கும் முறையால் அவ்வாறு அகற்றப்பட முடியாத விலங்கு எதுவும், பிரிவு 13இன் உட்பிரிவு (3)இன்படி அழிக்கப்படலாம்.

(உஈ) இலாடமடிக்கும் தொழில் செய்பவர்கள், அந்த நோக்கத்திற்காக வகுத்துரைக்கப்படும் அதிகாரியால் உரிமப்பெற்று பதிவுபெற வேண்டுமெனவும் கட்டணம் விதிக்கப்படவேண்டுமெனவும் கோருதல்;

(உஏ) விற்பனை, ஏற்றுமதி நோக்கங்களுக்காகவும் அல்லது பிற நோக்கம் எதற்காகவும் விலங்குகளைப் பிடிப்பதில் எடுக்க வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கைகள், அந்த நோக்கத்திற்காக மட்டுமே பயன்படுத்தப்படலாகும் வெவ்வேறுபட்ட கருவிகள் அல்லது சாதனங்கள்; அவ்வாறு பிடிப்பதற்கான உரிமங்களும் அத்தகைய உரிமங்களுக்காகக் கட்டணம் விதித்தலும்;

(உஏ) இருப்புப்பாதை, சாலை வழி, உள்நாட்டு நீர்வழி, கடல் அல்லது வான்வழி விலங்குகளைக் கொண்டு செல்கையில் எடுக்கப்பட வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கை; மற்றும் அவை கொண்டு செல்லப்படவேண்டிய முறை, கூண்டுகள் அல்லது பிற கொள்கலன்கள்;

(ஐ) விலங்குகள் வைக்கப்பட்டிருக்கிற அல்லது பால்கறக்கப்படுகிற இடங்களைச் சொந்தமாகக் கொண்டிருக்கிற அல்லது பொறுப்பில் கொண்டிருக்கிறவர்களை, அத்தகைய இடங்களைப் பதிவு செய்யுமாறும், அத்தகைய இடங்களின் எல்லைச்சுவர்கள் அல்லது சுற்றுப்புறங்கள் தொடர்பாக விதிக்கப்படலாகும் வரைக்கட்டுகளுக்கு இணங்குமாறும், அங்கு இந்தச் சட்டத்தின்படியான குற்றச்செயல் எதுவும் செய்யப்படுகிறதா அல்லது செய்யப்பட்டிருக்கிறதா என்பதை உறுதி செய்வதற்காக அவர்கள் சோதனையிடுவதற்கு அனுமதி யளிக்குமாறும், அந்த உட்காரத்தில் பொதுவாக அறியக்கூடிய மொழி அல்லது மொழிகளில் பிரிவு 12இன் படிக்களை அத்தகைய இடங்களில் காணுமாறு வைக்கும்படியும் கோருதல்;

(ஒ) அத்தியாயம் V-இன்படி பதிவு செய்வதற்கான விண்ணப்பங்கள் செய்யப்படவேண்டிய படிவம், அதில் அடங்கியிருக்கவேண்டிய விவரங்கள், அத்தகைய பதிவிற்காகச் செலுத்தத்தக்க கட்டணம் மற்றும் அந்த விண்ணப்பங்கள் எந்த அதிகாரி களுக்கு அனுப்பப்பட வேண்டும் என்பது;

(ஒஅ) விலங்குகள்மீது சோதனை மேற்கொள்ளும் ஆட்களை அல்லது நிறுவனங்களைப் பதிவு செய்வதற்காக அல்லது பிற நோக்கம் எதற்காகவும், பிரிவு 15இன்படி அமைக்கப்பட்ட குழுவால் விதிக்கப்படலாகும் கட்டணங்கள்;

(ஒ) இந்தச் சட்டத்தின்படி வகுவிக்கப்பட்ட பணத்தண்டங்கள், மருத்துவச்சாலைகள், பிஞ்சிராபோல், விலங்கு மருத்துவ மனைகள் ஆகியவற்றைப் பேணிவருவது உள்ளடங்கலான, எந்த நோக்கங்களுக்காகப் பயன்படுத்தப்படவேண்டுமோ அந்த நோக்கங்கள்;

(ஒஎ) வகுத்துரைக்கப்பட வேண்டிய அல்லது வகுத்துரைக்கப் படலாகும் பிற பொருட்பாடு எதுவும்.

(3) நபர் எவரும், இந்தப் பிரிவின்படி வகுக்கப்பட்ட விதிகளில் எவற்றை யும் மீறினால் அல்லது மீறுவதற்கு உடந்தையாக இருந்தால், அவர் நூறு ரூபாய் வரை நீடிக்கலாகும் பணத்தண்டமோ மூன்று மாதங்கள் வரை நீடிக்கலாகும் சிறைத் தண்டனையோ அல்லது இரண்டுமோ விதித்துத் தண்டிக்கப்படத்தக்கவர் ஆவார்.

38. இ மைய அரசால் அல்லது பிரிவு 15இன்படி அமைக்கப்பட்ட குழுவால் வகுக்கப்பட்ட விதி ஒவ்வொன்றும், மற்றும் வாரியத்தால் வகுக்கப்பட்ட ஒழுங்குறுத்தும் விதி ஒவ்வொன்றும், அது வகுக்கப்பட்டபின்பு, கூடிய விரைவில், நாடாளுமன்ற அவை ஒவ்வொன்றின் முன்பும், அது, ஒரு கூட்டத்தொடராகவோ, இரண்டு அல்லது அவற்றிற்கு மேற்பட்ட அடுத்தடுத்தக் கூட்டத்தொடர்களாகவோ மொத்தம் முப்பது நாட்களைக் கொண்ட ஒரு கால அளவிற்கு அமர்வில் இருக்கையில், அதன்முன் வைக்கப்படுதல் வேண்டும். மேலும், மேற் சொன்ன கூட்டத்தொடரை அல்லது அடுத்தடுத்தக் கூட்டத் தொடர்களை உடனடியாகத் தொடர்ந்துவரும் கூட்டத்தொடர் முடிவடைவதற்கு முன்பு, அத்தகைய விதியில் அல்லது ஒழுங்குறுத்தும் விதியில் மாற்றமைவு எதனையும் செய்வதற்கு இரண்டு அவைகளும் ஒத்துக் கொள்ளுமாயின், அல்லது அந்த விதி அல்லது ஒழுங்குறுத்தும் விதி வகுக்கப்படுதல் ஆகாது என்பதை இரண்டு அவைகளும் ஒத்துக்கொள்ளுமாயின், அதன்பின்பு, அந்த விதி அல்லது ஒழுங்குறுத்தும் விதி, அவ்வாறு மாற்றமைவு செய்யப்பட்ட வடிவத்தில் மட்டுமே செல்திறம் உடையது ஆகும் அல்லது, நேர்வுக் கேற்க செல்திறம் இல்லாது போகும். எனினும், அத்தகைய மாற்றமைவு அல்லது அழித்தறவு எதுவும், அந்த விதியின்படி முன்னதாகச் செய்யப்பட்ட எதனின் செல்லுந் தன்மைக்கும் குந்தகமின்றி இருத்தல் வேண்டும்.

விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குறுத்தும் விதிகள் நாடாளுமன்றத்தின் முன்வைக்கப் படுதல்.

(45/1860)

39. -பிரிவு 34இன்படி மாநில அரசால் அதிகாரமளிக்கப்பட்ட நபர் ஒவ்வொருவரும், இந்தியத் தண்டனைத் தொகுப்புச் சட்டத்தின் பிரிவு 21இன் பொருளின்படி பொதுப் பணியாளர் ஆவார்.

பிரிவு 34இன் படி அதிகார மளிக்கப்பட்ட நபர்கள் பொதுப் பணி யாளர்கள் ஆவார்.

(45/1860)

40. உரிமை வழக்கு, குற்றவழக்கு அல்லது பிற சட்ட நடவடிக்கை எதுவும், இந்தச் சட்டத்தின்படி நல்லெண்ணத்தில் செய்யப்பட்ட அல்லது செய்யக் கருதப்பட்ட எதனையும் பொறுத்து, இந்தியத்தண்டனைத் தொகுப்புச் சட்டத்தின் பிரிவு 21இன் பொருளின்படி பொதுப்பணியாளராக இருக்கிற அல்லது பொதுப்பணி யாளராக இருப்பதாகக் கருதப்படுகிற நபர் எவருக்கும் எதிராக தொடரப்படுதல் ஆகாது.

(11/1890)

41. பிரிவு 1இன் உட்பிரிவு (3)இன்படியான அறிவிக்கையை ஒட்டி, சட்டத்தின் மாநிலம் எதிலும் இந்தச் சட்டத்தின் வகையம் எதுவும் செல்லாற்றல் பெறுமிடத்து, அவ்வாறு செல்லாற்றல் பெறுகிற வகையத்திற்கு நேரினையான விலங்குகள் கொடுமை தடுப்புச் சட்டம், 1890இன் வகையம் எதுவும் அதன்பேரில் நீக்கறவு செய்யப்பட்டதாகிவிடும்.

சட்டத்தின் நீக்கறவு.